

※ 주의 : 서명할 경우 본인서명사실확인서에 등록된 서명과 같은 글씨체로 서명을 하여야 하며, 날인할 경우 반드시 인감도장을 날인하여야 한다.

※ 유의사항

1. 관할법원은 사건본인(피상속인)의 최후주소지 가정법원이다.
2. 청구서에는 청구인 각 5,000원의 수입인지를 붙여야 한다.
3. 송달료는 송달료취급은행에 납부하고 납부서를 첨부한다.

바. 심리절차

숙려기간은 상속인별로 그 기산점이 달라지는 것이므로 그 연장허가도 상속인별로 따로 따로 하여야 한다. 그리고 가정법원은 연장을 허가할 것인가의 여부 및 연장기간의 장단은 가정법원이 구체적 사정을 고려하여 재량으로 정한다.

라류 가사비송사건에서는 사건관계인의 심문이 필요한 것이 아니고(가사소송법 제45조), 서면심리에 의하는 것이 보통이다.

사. 심 판

상속인이 아닌 이해관계인이나 검사가 심판청구를 한 경우에 있어서는 명문의 규정이 없으나 성질상 청구인 외에 그 숙려기간의 연장이 허가된 상속인에게도 고지하여야 할 것이다.

심판은 이를 받은 자가 고지받음으로써 효력을 발생한다(가사소송법 제40조). 기간연장을 허가한 심판의 효력은 당해 상속인에 대해서만 미친다. 심판은 형성력이 있고, 기판력은 없다.

아. 심판종료 후의 절차(즉시항고)

청구를 기각한 심판에 대하여는 청구인이 즉시항고를 할 수 있으나, 청구를 인용한 심판에 대하여는 즉시항고를 할 수 없다.

제7절 상속재산의 파산절차

(회생법원에서의 절차)

1. 서 설

최근 “상속재산파산” 제도에 대하여 알려지게 된 이유는 서울가정법원과 서울회생법원은 2017. 7. 17.부터 ‘상속재산의 파산절차’를 활성화하기 위하여 상속재산 파산제도의 안내를 적극 시행하는 등 협업을 강화하기로 하였기 때문이다. 따라서 서울가정법원은 한정승인을 받은 상속인에게 수리심판서 송달 시 안내문 함께 발송하는 서비스를 시행하고 있다.

양 법원은 상속재산의 파산절차 이용의 활성화를 통하여 공평한 상속채무 청산절차의 진행과 상속인의 청산부담을 경감시키고, 채권자의 채권회수를 위한 절차간소화를 꾀할 필요성이 크다는 점에 대하여 깊이 공감하여 이를 적극적으로 홍보하고자 하는 것이다.

채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제299조 등은 상속재산으로 상속채권자 및 유증을 받은 자에 대한 채무를 완전히 변제할 수 없을 경우, 상속채권자나 유증을 받은 자, 상속인, 상속재산관리인, 유언집행자는 회생법원에 신청을 해 법원이 선임한 파산관재인을 통해 상속재산과 상속인의 고유재산을 분리해 상속재산에 대해 청산을 할 수 있도록 하는 상속재산 자체의 파산절차를 규정하고 있다. 하지만 이같은 상속파산제도를 아는 사람이 거의 없어 이용률이 떨어지고 있다는 지적에 따라 상속인이 서울가정법원에 상속한정승인을 신청한 때에는 이 제도를 적극 안내하기로 했기 때문이다.

2. 의 의

가. 상속재산파산이란

채무초과 상태의 채무자가 사망한 경우 그 상속인이 법원에 상속재산에 대하여 파산신청을 하여 법원이 선임한 파산관재인을 통하여 망인의 상속재산 및 상속채무를 청산하는 것을 말한다(채무자회생법 제299조, 제300조). 즉, 사람에 대한 파산절차가 아닌 재산에 대한 파산절차이다.

부모가 사망하게 되면 자녀들은 부모의 적극재산뿐만 아니라 소극재산인 빚까지 상속을 받게 된다. 만약 상속받게 될 적극재산보다 소극재산인 빚이 더 많은 경우에는 상속포기(유증포기)를 하거나 한정승인을 해왔다.

채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제299조, 제300조 등은 상속재산으로 상속채권자 및 유증을 받은 자에 대한 채무를 완전히 변제할 수 없을 경우, 상속채권자나 유증을 받은 자, 상속인, 상속재산관리인, 유언집행자는 회생법원에 신청을 해 법원이 선임한 파산관재인을 통해 상속재산과 상속인의 고유재산을 분리해 상속재산에 대해 청산을 할 수 있도록 하는 상속재산 자체의 파산절차를 규정하고 있다.

나. 상속재산 파산제도의 장점

지금까지 “상속재산파산”제도가 활성화 되지 않았을 때에는 상속재산이 결혼임이 분명 한 때에는 상속을 포기하면 그만이지만, 이익인지 결손인지 알 수 없는 때에는 한정승인제도를 이용하였다.

“한정승인”이란 상속인이 상속에 의하여 얻은 재산의 한도 안에서만 피상속인의 채무 및 유증(遺贈)을 변제하는 책임을 지는 상속의 승인을 말한다(민법 제1028조).

한정승인의 경우에는 상속인이 스스로 상속채권자를 파악하고 그 상속인이 상속으로 받은 재산의 한도 안에서 채권자들에게 변제공탁 등을 통하여 공정하게 배당을 하여 청산절차를 진행하게 되는데 잘못변제를 한 경우에는 채권자들이 제기하는 소송과 집행에 대응해야 하는 어려움이 있고, 상속인이 상속재산을 관리하다가 재산상태가 악화될 수도 있다.

상속포기의 경우에는 상속인이 여러명 중에 어느 상속인이 상속을 포기한 때에는 그 상속분은 다른 상속인의 상속분의 비율로 그 상속인에 귀속되고(민법 제1043조), 제1순위 상속인이 전부 포기하면 제2순위 상속인이 또 상속포기 절차를 밟아야 하는 등 복잡한 문제가 발생한다.

그러나 상속파산제도를 이용하면 법원이 선임한 파산관재인이 채권자들과 접촉해 법적 절차에 따라 변제를 한다. 즉 청산절차를 법원이 하므로 다툼의 문제가 남지 않는다. 상속재산 파산제도는 채권자도 직접 신청이 가능하다. 이런 면에서 한정승인 또는 상속포기 제도 보다는 “상속재산파산”제도가 상속인 또는 채권자에게도 유리하다고 여겨진다.

“상속재산파산”은 파산관재인에 의하므로 상속재산의 효과적인 환가 및 채권자에 대한 공평한 변제가 이루어질 수 있으며, 이 제도는 망인의 상속재산 및 상속채무를 정리하는 절차이므로, 피상속인의 채무는 상속재산만으로써 청산하며, 상속재산이 부족하면 상속인

은 자기재산으로 변제할 의무가 없다.

상속재산은 부동산(신탁재산·증여한 재산 포함), 주식, 특허권, 저작권, 연금, 퇴직금 등 피상속인의 사망으로 피상속인에게 지급될 손해보험금 등이 있는데, 이들 재산이 많고, 채무관계도 복잡한 경우 및 상속재산으로 상속채무를 모두 변제할 수 없는 경우에 “상속재산파산”제도를 이용하면 상속채권자들에게 재산분배를 용이하게 할 수 있어 유리할 것이나 상속재산이 그다지 많지 않고, 현금이나 예금 등 현금화하기가 쉬운 재산이라면 굳이 시간과 비용이 많이 드는 상속재산파산제도를 이용할 필요가 없을 것이다.

채권자의 경우는 채무자를 상대로 채권회수를 위한 민사소송을 제기하였으나 채무자가 사망하게 되면 채권자는 가족관계등록부를 발급받는 등의 과정을 거쳐 그 상속인을 대상으로 소송수계를 하게 되고, 그런데 그 상속인은 상속포기를 할 수도 있는데 상속포기를 하게 되면 후순위 상속인(직계비속 및 배우자 → 직계존속 및 배우자 → 형제자매 → 4촌 이내의 방계혈족)에게 상속권이 이전되는데, 그 후순위 상속인도 상속포기를 하는 경우가 적지 않다. 이와 같이 후순위 상속인을 순차로 계속 찾아가면서 소송수계를 하는 절차는 수개월 이상 소요되어 채권자에게 큰 불편함을 가져오게 되는데 채권자가 직접 상속재산의 파산신청을 하게 되면 이러한 불편을 크게 제거할 수 있다.⁶¹⁴⁾

다. 상속재산파산의 파산원인

채무자회생법 제307조는 “상속재산으로 상속채권자 및 유증을 받은 자에 대한 채무를 완제할 수 없는 때에는 법원은 신청에 의하여 결정으로 파산을 선고한다.”고 규정하고 있다.

여기서 “채무를 완제할 수 없는 때”란 채무초과 상태를 말한다. 일반적으로 재산은 적극 재산과 소극재산으로 구분하고 채무는 소극재산에 속한다. 채무의 발생은 곧 소극재산의 증가로서 경제적 관점에서 보면 전체로서의 재산가치가 감소하였다는 것을 의미한다.

파산절차상 파산의 원인인 사실에는 채무자회생법 제305조 제1항 소정의 지급불능과 채무자회생법 제306조 소정의 채무초과가 있는데, 전자인 ‘지급불능’은 채무자의 변제능력이 계속적으로 결여되어 즉시 변제하여야 할 채무를 변제함이 일반적으로 불가능한 재정상태를 일컫고, 이때 채무 변제가 불가능하다는 것은 재산 외에 신용 등 모든 변제수단을 강구하더라도 변제기가 도래하여 이행의 청구를 받은 채무의 대부분을 변제할 수 없는 상태를 말하며, 후자의 ‘채무초과’는 부채가 자산을 초과하는 상태를 말한다.

개인과 법인의 보통파산원인은 지급불능이고(채무자회생법 제305조 제1항), 존립 중인

614) <https://slb.scourt.go.kr/서울회생법원> 사이트

합명회사 및 합자회사를 제외한 법인에 대해서는 지급불능 이외에 채무초과도 파산원인이 되는데(채무자회생법 제306조), 상속재산파산은 채무초과만이 파산원인이 된다.⁶¹⁵⁾

3. 상속파산신청절차

가. 개 설

(1) 신청권자

채무자회생법 제299조제1항에서 “상속채권자, 유증을 받은 자⁶¹⁶⁾, 상속인, 상속재산관리인 및 유언집행자는 상속재산에 대하여 파산신청을 할 수 있다.”고 규정하고 있다.

실무상 신청인은 주로 상속인인데, 상속인이 여럿 있는 경우에는 공동으로 신청할 수도 있고, 각 상속인이 단독으로 신청할 수도 있다.

상속의 포기는 상속이 개시된 때에 소급하여 그 효력이 있으므로(민법 제1042조), 상속 포기자는 처음부터 상속인이 아니었던 것이 되어 상속재산파산의 신청권이 없다.⁶¹⁷⁾

(2) 신청의무

채무자회생법 제299조제2항은 “상속재산관리인, 유언집행자 또는 한정승인이나 재산분리가 있는 경우의 상속인은 상속재산으로 상속채권자 및 유증을 받은 자에 대한 채무를 완제할 수 없는 것을 발견한 때에는 지체 없이 파산신청을 하여야 한다.”고 신청의무를 부과하고 있다.

상속인에 대하여는 한정승인 또는 재산분리가 있는 경우에 한하여 신청의무를 부과하고 있는데, 상속의 승인 전에는 상속을 포기할 여지가 있으므로 상속인에게 신청의무를 부과하는 것은 적당하지 않고, 단순승인 후에는 상속인이 상속채권자 및 수익자에게 무한책임을 지므로 상속인에게 신청의무를 부과할 필요가 없기 때문이다.⁶¹⁸⁾

(3) 신청방법

615) 서울회생법원 판사 김주미 “상속재산파산의 실무상 쟁점 연구” 318면

616) 유증이란 유언에 의하여 유산의 전부 또는 일부를 타인에게 주는 행위로서 민법 제1060조의 규정에 의하면 유언은 본법이 정한 방식에 의하지 아니하면 효력이 생기지 아니한다고 되어 있으므로 “유증으로 인한 취득”이란 민법 제1065조 내지 제1071조 소정의 요식절차를 갖춘 경우만을 의미한다(대법원 1985. 12. 10. 선고 85누667 판결).

617) 서울회생법원 판사 김주미 “상속재산파산의 실무상 쟁점 연구” 312면

618) 서울회생법원 판사 김주미 “상속재산파산의 실무상 쟁점 연구” 313면

채무자회생법 제389조 제3항은 “상속재산에 대하여 파산선고가 있는 때에는 민법 제1026조 제3호⁶¹⁹⁾에 의하여 상속인이 단순 승인한 것으로 보는 때를 제외하고는 상속인은 한정승인한 것으로 본다.”고 규정하였는데 채무자회생법 제299조제2항에서 “한정승인이나 재산분리가 있는 경우의 상속인”이라 하여 상속재산파산 신청을 하면서 굳이 별도의 한정승인신청을 하게할 필요가 있는가인데 한정승인의 경우 원칙적으로 상속 개시 있음을 안 날로부터 3개월 이내에 하여야 하는데 상속재산파산신청을 했을 때 파산선고가 나면 다행이지만, 기각을 염려한 것이라 판단된다. 상속재산파산신청이 기각이 되고 상속개시일로부터 3개월이 지나면 고인이 남긴 빚 모두를 상속하겠다는 단순승인을 한 것으로 되기 때문이다.

실무에서는 가정법원에 상속한정승인을 청구하여 그 심판을 받은 후 곧바로 신문 공고를 완료한 다음 상속재산파산신청을 하는 경우가 대부분이나 상속재산파산은 1년 이상 소요되므로 가정법원에 상속한정승인의 심판을 신청함과 동시에 회생법원에 상속재산파산신청을 하여 향후 가정법원으로부터 상속한정승인의 심판의 결정이 있게 되면 그 사실을 상속재산파산법원에 보정함으로서 다소 기간을 단축시키는 방법도 좋을 것이다.

(4) 신청관할

상속재산에 관한 파산사건은 상속개시지를 관할하는 회생법원의 관할에 전속한다(채무자회생법 제3조제6항). 다만 피상속인의 주민등록등본상 최후 주소지가 피상속인의 생활의 근거지가 아니었던 경우에는 객관적으로 보아 피상속인이 주로 생활하였던 것으로 판단되는 실제 거주지를 관할하는 회생법원에 관할권이 있다고 할 것이다.⁶²⁰⁾

(5) 파산신청기간

채무자회생법 제300조는 “상속재산에 대하여는 민법 제1045조(상속재산의 분리청구권)⁶²¹⁾의 규정에 의하여 재산의 분리를 청구할 수 있는 기간에 한하여 파산신청을 할 수 있다. 이 경우 그 사이에 한정승인 또는 재산분리가 있는 때에는 상속채권자 및 유증을

619) 민법 제1026조 제3호의 단순승인 사유는 상속인이 한정승인 또는 포기를 한 후에 상속재산을 은닉하거나 부정소비하거나 고의로 재산목록에 기입하지 아니한 때를 말한다(서울회생법원 판사 김주미 “상속재산파산의 실무상 쟁점 연구” 325면).

620) 서울중앙지방법원 파산부 실무연구회 39면.

621) 제1045조(상속재산의 분리청구권) ①상속채권자나 유증받은 자 또는 상속인의 채권자는 상속개시된 날로부터 3월내에 상속재산과 상속인의 고유재산의 분리를 법원에 청구할 수 있다. ②상속인이 상속의 승인이나 포기를 하지 아니한 동안은 전항의 기간경과후에도 재산의 분리를 법원에 청구할 수 있다.

받은 자에 대한 변제가 아직 종료하지 아니한 동안에도 파산신청을 할 수 있다.”고 규정하고 있다.

여기서 ‘재산의 분리를 청구할 수 있는 기간’이라 함은 상속인이 상속개시 있음을 안 날로부터 3개월을 의미한다. 따라서 상속이 개시된 날로부터 3월이내 또는 위 기간이 경과 하여도 상속인이 상속의 승인이나 포기를 하지 아니하는 동안이나, 상속이 개시된 날로부터 3월이 경과한 후에도 한정승인 또는 재산분리에 기한 청산절차가 진행되는 중에는 상속 재산에 대한 파산신청을 할 수 있다(채무자회생법 제300조, 민법 제1045조).

(6) 소 명

채무자회생법 제299조제3항은 “상속인·상속재산관리인 또는 유언집행자가 파산신청을 하는 때에는 파산의 원인인 사실을 소명하여야 한다.”고 규정하고 있다.

그런데 상속채권자 또는 유증을 받은 자에 대하여는 별도의 규정이 없다. 이는 법인 또는 회사에 대한 파산은 해산사유가 되고, 개인에 대한 파산은 다양한 공·사법상의 자격제한 등 불이익이 있기 때문에 법인 또는 회사의 이사 전원이 파산신청을 하거나 개인이 스스로 파산신청을 하는 경우에는 파산 원인의 존재가 거의 확실하다고 볼 수 있지만, 상속재산파산의 경우에는 신청인에게 그와 같은 불이익이 없기 때문에 통상의 자기파산신청과 동일시 할 수 없기 때문이라고 설명된다.⁶²²⁾

상속재산파산을 신청할 경우 파산법원에서 사건을 용이하게 정리할 수 있도록 가정법원의 상속한정승인 신청 시에 제출한 소명자료 전부(상속인금융거래조회내역, 부채증명서 등)를 파산법원에 제출하고, 상속채권자가 피상속인 생전이나 상속인에 대한 각종 본안소송·가압류·보전처분·강제집행이 있을 경우 신속히 파산법원에 그 사실을 고지하여 원만한 파산절차를 진행할 수 있도록 하여야 할 것이다.

(7) 상속파산신청 비용

상속재산파산의 비용은 인지대 30,000원, 송달료는 5,200원×당사자 수×4회분, 법원보관금(예납금, 파산관재인보수)은 파산법원에 따라 300,000원에서 700,000원 사이의 비용이 발생되는데, 법원보관금의 경우 파산법원에서는 상속재산파산신청서 접수 후 수개월 후에 금액을 정하여 예납명령을 하면 그때 납부하면 된다.

나. 면책신청권 인정여부

622) 서울회생법원 판사 김주미 “상속재산파산의 실무상 쟁점 연구” 319면

상속재산파산 절차는 상속재산을 총 채권자에게 공평하게 변제하는 것이 주된 목적이고, 피상속인의 경우 이미 사망하였으므로 그의 재기와 갱생이 문제가 될 여지가 없으며, 파산 폐지 또는 종결로서 파산능력이 부여되었던 상속재산이 소멸하기 때문에 성질상 면책을 인정할 필요가 없다.⁶²³⁾

4. 상속재산 파산선고

가. 개 설

법원은 심리를 거쳐 상속재산으로 상속채권자 및 유증을 받은 자에 대한 채무를 완제할 수 없는 채무초과 상태에 있다고 인정되면 법원은 파산관재인을 선임하여 결정으로 상속재산에 대하여 파산을 선고한다.

상속재산에 대하여 파산선고가 있는 때에는 이에 속하는 모든 재산을 파산재단으로 하고 (채무자회생법 제389조 제1항), 파산재단은 파산선고시를 기준으로 확정된다(채무자회생법 제389조제1항). 따라서 파산재단에 속하는 재산에 대하여 행하여진 강제집행·가압류 또는 가처분은 파산재단에 대하여는 그 효력을 잃으며, 파산재단은 상속재산과 상속인의 고유재산을 분리하여 상속재산에 대해 청산을 하게 되는 것이다.

파산채권은 파산절차에 의하지 아니하고는 행사할 수 없다(채무자회생법 제424조). 따라서 상속채권자, 수유자 등은 별도로 상속재산 및 상속인의 고유재산에 대해서도 강제집행 등을 할 수 없다. 다만 별채권·상계권은 파산절차에 의할 필요가 없다.

나. 상속인의 지위

(1) 상속인의 권리

채무자회생법 제389조제2항은 “상속재산에 대하여 파산선고가 있는 경우 피상속인이 상속인에 대하여 가지는 권리와 상속인이 피상속인에 대하여 가지는 권리는 소멸하지 아니한다.”고 규정하고 있는바, 이는 이해관계인의 형평을 도모하면서 상속재산을 엄격하게 청산할 목적에서 상속재산에 파산능력을 인정한 취지로서, 상속재산 파산절차에서 피상속인의 상속인에 대한 권리는 혼동으로 소멸하지 않고 파산재단에 포함된다고 할 것이다.⁶²⁴⁾

따라서 상속인은 피상속인에 대한 채권에 관하여 상속채권자와 동일한 권리를 가지므로

623) 서울중앙지방법원 파산부 실무연구회 37면.

624) 서울회생법원 판사 김주미 “상속재산파산의 실무상 쟁점 연구” 338면

상속재산 파산의 파산재단에 대하여 채권의 성격에 따라 파산채권자 또는 재단채권자로서 권리를 행사 할 수 있고, 피상속인의 채무를 소멸시키기 위하여 자기의 재산으로 출연을 한 때에는 상속 채권자와 동일한 권리를 가진다(채무자회생법 제437조).⁶²⁵⁾

한편 상속재산에 대하여 파산선고가 있는 때에는 상속인은 그 피상속인에 대한 채권 및 피상속인의 채무소멸을 위하여 한 출연에 관하여는 상속채권자와 동일한 권리를 가진다(채무자회생법 제437조).

(2) 한정승인의 간주

상속재산에 대하여 파산선고가 있는 때에는 민법 제1026조 제3호⁶²⁶⁾에 의하여 상속인이 단순 승인한 것으로 보는 때를 제외하고는 상속인은 한정승인 한 것으로 본다(채무자회생법 제389조 제3항).

한편 상속재산에 대한 파산선고는 한정승인 또는 재산분리에 영향을 미치지 아니하므로(채무자 회생법 제346조 본문), 상속재산에 대한 파산선고를 전·후로 하여 별도의 한정승인 또는 재산 분리를 신청할 수 있다. 다만 파산취소 또는 파산폐지의 결정이 확정되거나 파산종결의 결정이 있을 때까지는 그 절차가 중지된다(채무자회생법 제346조 단서).

(3) 상속인의 채권자의 권리

상속재산에 대하여 파산선고가 있는 때에는 상속인의 채권자는 상속재산파산의 파산재단에 대하여 파산채권자로서 권리를 행사할 수 없다(채무자회생법 제438조). 즉, 상속재산에 대하여 파산선고가 있는 경우에 상속인의 채권자는 상속재산에서 변제를 받을 수 없고, 상속인의 고유재산에서만 변제를 받을 수 있다. 상속인의 채권자는 본래 상속인에게 귀속하는 상속재산에 대하여 권리를 행사할 수 있지만, 상속인이 상속재산을 취득하는 것은 우연한 사정에 지나지 않고, 상속재산에 대한 파산선고가 있는 경우 상속인의 채권자까지 그 파산재단으로 부터 변제를 받게 된다면 상속채권자 및 수익자와의 관계에서 공평하지 못하다고 보기 때문이다.⁶²⁷⁾

(4) 상속인의 상속재산처분

625) 서울회생법원 판사 김주미 “상속재산파산의 실무상 쟁점 연구” 326면

626) 민법 제1026조 제3호의 단순승인 사유는 상속인이 한정승인 또는 포기를 한 후에 상속재산을 은닉하거나 부정소비하거나 고의로 재산목록에 기입하지 아니한 때를 말한다(서울회생법원 판사 김주미 “상속재산파산의 실무상 쟁점 연구” 325면).

627) 서울회생법원 판사 김주미 “상속재산파산의 실무상 쟁점 연구” 329면

상속인은 상속재산의 전부 또는 일부를 처분할 수 있다. 상속인이 상속재산의 전부 또는 일부를 처분한 후 상속재산에 대하여 파산선고가 있는 때에는 상속인이 반대급부에 관하여 가지는 권리는 파산재단에 속한다(채무자회생법 제390조제1항). 상속인이 이미 반대급부를 받은 때에는 이를 파산재단에 반환하여야 한다. 다만, 그 반대급부를 받은 때에 상속인이 파산의 원인인 사실 또는 파산신청이 있는 것을 알지 못한 때에는 그 이익이 현존하는 한도 안에서 반환하면 된다(채무자회생법 제390조제2항).

다. 상속채권자와 수유자의 지위

상속재산에 대하여 파산선고가 있는 때에는 상속채권자의 채권은 유증을 받은 자의 채권에 우선한다(채무자회생법 제443조).

상속재산에 대한 파산신청기간안의 신청에 의하여 상속인에 대한 파산선고가 있는 때에는 상속인의 채권자의 채권은 그 고유재산에 대하여 상속채권자 및 유증을 받은 자의 채권에 우선하고, 상속채권자 및 유증을 받은 자의 채권은 상속재산에 대하여 상속인의 채권자의 채권에 우선한다(채무자회생법 제444조).

상속재산 및 상속인에 대하여 파산선고가 있는 때에는 상속인의 채권자의 채권은 상속인의 파산재단에 대하여는 상속채권자 및 유증을 받은 자의 채권에 우선한다(채무자회생법 제445조).

한편 한정승인이 이루어진 경우 상속채권자가 상속재산에 관하여 한정승인자로부터 담보권을 취득한 고유채권자에 대하여 우선적 지위를 주장할 수 있는지에 관하여 대법원 판례는 “민법은 한정승인자가 상속재산으로 상속채권자 등에게 변제하는 절차는 규정하고 있으나(제1032조 이하), 한정승인만으로 상속채권자에게 상속재산에 관하여 한정승인자로부터 물권을 취득한 제3자에 대하여 우선적 지위를 부여하는 규정은 두고 있지 않으며, 민법 제1045조 이하의 재산분리 제도와 달리 한정승인이 이루어진 상속재산임을 등기하여 제3자에 대항할 수 있게 하는 규정도 마련하고 있지 않다. 따라서 한정승인자로부터 상속재산에 관하여 저당권 등의 담보권을 취득한 사람과 상속채권자 사이의 우열관계는 민법상의 일반원칙에 따라야 하고, 상속채권자가 한정승인의 사유만으로 우선적 지위를 주장할 수는 없다. 그리고 이러한 이치는 한정승인자가 그 저당권 등의 피담보채무를 상속개시 전부터 부담하고 있었다고 하여 달리 볼 것이 아니다(대법원 2010. 3. 18. 선고 2007다77781 전원합의체 판결).”라고 판단하였다.

5. 상속재산파산과 부인권

가. 개 설

부인권이란 파산절차의 개시 전에 파산자가 파산채권자를 해치는 행위를 한 경우 즉, 부동산이나 자동차를 매각하거나, 보험을 해약하여 특정채권만을 변제하고 파산을 신청한 경우 그의 효력을 부인할 수 있는 권리를 말한다.

부인권의 행사는 파산재단을 원상회복하게 한다(채무자회생법 제397조). 부인권은 파산선고가 있는 날부터 2년이 경과한 때에는 행사할 수 없다. 채무자회생법 제391조 각호의 행위를 한 날부터 10년이 경과한 때에도 또한 같다(채무자회생법 제405조).

상속재산의 파산의 경우의 부인에 관한 준용규정에 관하여 채무자회생법 제400조가 규정하고 있다.

나. 부인할 수 있는 행위

부인권은 파산관재인만 행사할 수 있으며, 부인권의 행사를 위하여는 객관적 요건으로 파산자의 행위가 있어야 한다(채무자회생법 제391조).

1. 채무자가 파산채권자를 해하는 것을 알고 한 행위. 다만, 이로 인하여 이익을 받은 자가 그 행위 당시 파산채권자를 해하게 되는 사실을 알지 못한 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 채무자가 지급정지 또는 파산신청이 있는 후에 한 파산채권자를 해하는 행위와 담보의 제공 또는 채무소멸에 관한 행위. 다만, 이로 인하여 이익을 받은 자가 그 행위 당시 지급정지 또는 파산신청이 있는 것을 알고 있는 때에 한한다.
3. 채무자가 지급정지나 파산신청이 있는 후 또는 그 전 60일 이내에 한 담보의 제공 또는 채무소멸에 관한 행위로서 채무자의 의무에 속하지 아니하거나 그 방법 또는 시기가 채무자의 의무에 속하지 아니하는 것. 다만, 채권자가 그 행위 당시 지급정지나 파산신청이 있는 것 또는 파산채권자를 해하게 되는 사실을 알지 못한 경우를 제외한다.
4. 채무자가 지급정지 또는 파산신청이 있는 후 또는 그 전 6월 이내에 한 무상행위 및 이와 동일시할 수 있는 유상행위

6. 재단채권과 상속비용

가. 개 설

재단채권이란 파산재단으로부터 일반 파산채권자에 우선하고, 또 파산절차에 의하지 않고 변제를 받을 권리를 말한다. 이 권리를 인정하는 이유는 파산절차의 원활한 수행을 기하고, 파산채권자 전체에 대하여 부당한 이익을 주지 않기 위해서이다.

재단채권은 파산재단으로부터 변제를 받는 권리이기 때문에 파산재단에 속하지 않는 재산을 목적으로 하는 환취권, 파산재단에 속하는 특정재산을 목적으로 하는 별채권과 구별된다.

나. 재단채권의 범위

재단채권은 채무자회생법 제473조가 규정하고 있으며 다음과 같다.

1. 파산채권자의 공동의 이익을 위한 재판상 비용에 대한 청구권
2. 국세징수법 또는 지방세징수법에 의하여 징수할 수 있는 청구권(국세징수의 예에 의하여 징수할 수 있는 청구권으로서 그 징수우선순위가 일반 파산채권보다 우선하는 것을 포함하며, 제446조의 규정에 의한 후순위파산채권을 제외한다). 다만, 파산선고 후의 원인으로 인한 청구권은 파산재단에 관하여 생긴 것에 한한다.
3. 파산재단의 관리·환가 및 배당에 관한 비용
4. 파산재단에 관하여 파산관재인이 한 행위로 인하여 생긴 청구권
5. 사무관리 또는 부당이득으로 인하여 파산선고 후 파산재단에 대하여 생긴 청구권
6. 위임의 종료 또는 대리권의 소멸 후에 긴급한 필요에 의하여 한 행위로 인하여 파산재단에 대하여 생긴 청구권
7. 제335조제1항의 규정에 의하여 파산관재인이 채무를 이행하는 경우에 상대방이 가지는 청구권
8. 파산선고로 인하여 쌍무계약이 해지된 경우 그 때까지 생긴 청구권
9. 채무자 및 그 부양을 받는 자의 부양료
10. 채무자의 근로자의 임금·퇴직금 및 재해보상금
11. 파산선고 전의 원인으로 생긴 채무자의 근로자의 임치금 및 신원보증금의 반환청구권

다. 상속비용

(1) 개 설

상속재산에 대한 파산선고 이후에 파산재단에 해당하는 상속재산의 관리 등에 관한 비용이 지출된 경우에는 채무자회생법 제473조에 의하여 재단채권이 된다.

상속에 관한 비용은 상속재산 중에서 지급하는 것이고(민법 제998조의 2), 상속에 관한 비용이란 상속재산의 관리 및 청산에 필요한 비용을 의미하는데 장례비용 또한 상속비용에 포함됨은 물론(대법원 1997. 4. 25. 선고 97다3996 판결) 청산에 필요한 비용인 상속재산 파산신청에 따른 각종 비용(인지대, 송달료, 법원예납금, 법무비용 등)이 포함되는 것이다.

상속채권자와 수익자가 납부한 예납금은 통상의 채권자 개인파산신청 사건의 경우처럼 파산절차 수행에 있어 불가결한 공익적 비용이므로 채무자회생법 제473조 제1호의 재단채권에 해당한다고 할 것이고, 예납을 한 채권자가 재단채권자가 된다.⁶²⁸⁾

서울회생법원은 상속인 상속재산관리인 유언집행자가 그의 부담으로 납부한 예납금은 파산채권자 공동의 이익을 위한 것으로 보아 재단채권으로 보고 있으나 상속인 상속재산관리인 유언집행자가 예납금을 상속재산에서 출연한 경우나 피상속인이 예납금을 이미 부담한 경우에는 이를 파산재단에 편입하여 배당재원으로 사용하고 있다.⁶²⁹⁾

(2) 상속비용의 유형

㉠ 장례비용이 민법 제998조의2 소정의 상속에 관한 비용에 해당하는지 여부(적극)

상속에 관한 비용은 상속재산 중에서 지급하는 것이고, 상속에 관한 비용이라 함은 상속재산의 관리 및 청산에 필요한 비용을 의미하는바, 장례비용도 피상속인이나 상속인의 사회적 지위와 그 지역의 풍속 등에 비추어 합리적인 금액 범위 내라면 이를 상속비용으로 보아야 한다(대법원 2003. 11. 14. 선고 2003다30968 판결).

묘지구입비는 장례비용의 일부라고 볼 것이며, 상속재산의 관리·보존을 위한 소송비용도 상속에 관한 비용에 포함된다(대법원 1997. 4. 25. 선고 97다3996 판결).

㉡ 상속비용이라고 본 사례(상속세)

민법 제1113조 제1항은 “유류분은 피상속인의 상속개시시에 있어서 가진 재산의 가액에 증여재산의 가액을 가산하고 채무의 전액을 공제하여 이를 산정한다.”라고 규정하고 있다. 이때 공제되어야 할 채무란 상속채무, 즉 피상속인의 채무를 가리키는 것이고, 여기에 상속

628) 서울중앙지방법원 파산부 실무연구회 141면.

629) 서울회생법원 판사 김주미 “상속재산파산의 실무상 쟁점 연구” 346면

세, 상속재산의 관리·보존을 위한 소송비용 등 상속재산에 관한 비용은 포함되지 아니한다(대법원 2015. 5. 14. 선고 2012다21720 판결).

㉟ 금양임야와 600평 이내 묘토인 농지⁶³⁰⁾

민법 제1008조의3은 “분묘에 속한 1정보 이내의 금양임야와 600평 이내의 묘토인 농지, 족보와 제구의 소유권은 제사를 주재하는 자가 이를 승계한다.⁶³¹⁾”고 규정하여 이는 제사 재산으로서 상속재산으로 볼 수 없고, 파산재단에도 포함되지 않는다.

판례는 “구 민법(1990. 1. 13. 법률 제4199호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제996조는 “분묘에 속한 1정보 이내의 금양임야와 6백평 이내의 묘토인 농지, 족보와 제구의 소유권은 호주상속인이 이를 승계한다.”라고 규정하고 있는바, 여기서 ‘금양임야’는 그 안에 분묘를 설치하여 이를 수호하기 위하여 벌목을 금지하고 나무를 기르는 임야를 의미하는 것으로서(대법원 2004. 1. 16. 선고 2001다79037 판결), 피상속인의 사망 당시에 당해 임야에 그 선대의 분묘가 없는 경우에는 그 임야를 금양임야라고 볼 수 없고(대법원 2001. 2. 27. 선고 2000두703 판결), ‘묘토인 농지’는 그 경작하여 얻은 수확으로 분묘의 수호, 관리비용이나 제사의 비용을 조달하는 자원인 농토이어야 하며(대법원 1997. 5. 30. 선고 97누4838 판결), 당해 임야나 농지의 현황과 관리상태 등에 비추어 전체적으로 금양임야나 묘토인 농지에 해당하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2008. 10. 27. 자 2006스 140 결정).”고 판시하였다.

㉞ 상속재산이라고 한 사례

피상속인의 사망 당시 그 소유인 토지에 아무런 분묘가 설치되어 있지 아니한 이상 위 토지는 상속재산으로서 상속인들에게 귀속하는 것이고, 피상속인의 사망 후 상속재산인 토지에 피상속인의 분묘를 설치하였다고 하여 그 분묘기지면적에 해당하는 토지 부분의 소유권이 구 민법 제996조에 의한 제사용 재산으로서 호주상속인에게 단독 승계되는 것은

630) 실무에서는 통상 금양임야와 묘토인 농지는 그 요건을 충족하기가 어렵고, 매우 제한적으로 해석되고 있기 때문에 금양임야 또는 묘토인 농지임을 이유로 상속재산에서 제외되는 경우는 드물다(서울회생법원 판사 김주미 “상속재산파산의 실무상 쟁점 연구” 332면).

631) 민법 제1008조의3 및 상속세법 제8조의2 제2항 제2호의 규정은 일가의 제사를 계속하게 하기 위한 제사용 재산을 승계할 경우 이를 일반상속재산과 구별되는 특별재산이라고 보아 상속세 과세가액에서 제외시키기 위한 것으로서, 금양임야와 묘토인 농지, 족보와 제구 등을 소유하던 피상속인이 사망한 후 상속인들이 수인이 있을 경우 금양임야 등의 승계권을 그 금양임야로서 수호하는 분묘의 제사를 주재하는 상속인에게 귀속시키기 위한 규정이라고 보아야 한다(대법원 1994. 10. 14. 선고 94누4059 판결).

아니라고 한 사례(대법원 2008. 10. 27. 자 2006스140 결정).

[판례] 민법 제1008조의3{ 구 민법 제996조(1990. 1. 13. 법률 제4199호로 삭제)}에 정한 ‘묘토인 농지’는 그 수익으로서 분묘관리와 제사의 비용에 충당되는 농지를 말하는 것으로서, 단지 그 토지상에 분묘가 설치되어 있다는 사정만으로 이를 묘토인 농지에 해당한다고 할 수는 없으며, 위 규정에 따라 망인 소유의 묘토인 농지를 제시주채자(또는 구 민법상의 호주상속인)로서 단독으로 승계하였음을 주장하는 자는, 피승계인의 사망 이전부터 당해 토지가 농지로서 거기에서 경작한 결과 얻은 수익으로 인접한 조상의 분묘의 수호 및 관리와 제사의 비용을 충당하여 왔음을 입증하여야 한다(대법원 2006. 7. 4. 선고 2005다45452 판결).

7. 파산재단을 형성하는 재산

가. 개 설

파산재단은 파산선고시에 파산자가 가지고 있던 압류가능한 모든 재산으로서 국내에 있는 모든 재산이 파산재단을 형성한다. 따라서 압류할 수 없는 재산이나 파산선고 후 새로이 취득한 재산은 이에 속하지 않고, 파산자의 적극재산, 즉 자산을 의미하며, 채무는 포함하지 않는다.

등기나 등록에 의하여 공시되는 부동산 자동차 무체재산권 등이 파산선고 당시 피상속인 명의로 공시되어 있었다면 파산재단이 된다. 생명보험금청구권은 보험계약에서 수익자를 누구로 지정하였는가에 따라 상속재산이 되는지 여부가 달라진다.

나. 파산재단재산의 해당여부

① 보험수익자가 지정되어 있지 않은 경우

보험수익자의 지정에 관한 상법 제733조는 상법 제739조에 의하여 상해보험에도 준용되므로, 결국 상해의 결과로 사망한 때에 사망보험금이 지급되는 상해보험에 있어서 보험수익자가 지정되어 있지 않아 위 법률규정에 의하여 피보험자의 상속인이 보험수익자가 되는 경우에도 보험수익자인 상속인의 보험금청구권은 상속재산이 아니라 상속인의 고유재산으로 보아야 한다(대법원 2004. 7. 9. 선고 2003다29463 판결).

② 상속인을 보험수익자로 하여 맺은 생명보험

보험계약자가 피보험자의 상속인을 보험수익자로 하여 맺은 생명보험계약에 있어서 피보험자의 상속인은 피보험자의 사망이라는 보험사고가 발생한 때에는 보험수익자의 지

위에서 보험자에 대하여 보험금 지급을 청구할 수 있고, 이 권리는 보험계약의 효력으로 당연히 생기는 것으로서 상속재산이 아니라 상속인의 고유재산이다(대법원 2002. 2. 8. 선고 2000다64502 판결).

③보험수익자가 사망한 경우

보험계약자가 자기 이외의 제3자를 피보험자로 하고 자기 자신을 보험수익자로 하여 맺은 생명보험계약에 있어서 보험존속 중에 보험수익자가 사망한 경우에는 상법 제733조 제3항 후단 소정의 보험계약자가 다시 보험수익자를 지정하지 아니하고 사망한 경우에 준하여 보험수익자의 상속인이 보험수익자가 되고, 이는 보험수익자와 피보험자가 동시에 사망한 것으로 추정되는 경우에도 달리 볼 것은 아니며, 이러한 경우 보험수익자의 상속인이 피보험자의 사망이라는 보험사고가 발생한 때에 보험수익자의 지위에서 보험자에 대하여 가지는 보험금지급청구권은 상속재산이 아니라 상속인의 고유재산이다(대법원 2007. 11. 30. 선고 2005두5529 판결).

④피보험자가 사망한 경우

생명보험의 보험계약자가 스스로를 피보험자로 하면서, 수익자는 만기까지 자신이 생존할 경우에는 자기 자신을, 자신이 사망한 경우에는 '상속인'이라고만 지정하고 그 피보험자가 사망하여 보험사고가 발생한 경우, 보험금청구권은 상속인들의 고유재산으로 보아야 할 것이고, 이를 상속재산이라 할 수 없다(대법원 2001. 12. 28. 선고 2000다31502 판결).

⑤유족급여(수급권자의 고유재산)

구 공무원연금법(1995. 12. 29. 법률 제5117호로 개정되기 전의 것) 제3조 제1항 제2호, 제28조, 제29조, 제30조, 제42조 제3호, 제4호, 제56조, 제57조, 제60조, 제61조의2의 규정은 공무원 또는 공무원이었던 자의 사망 당시 그에 의하여 부양되고 있던 유족의 생활보장과 복리향상을 목적으로 하여 민법과는 다른 입장에서 수급권자를 정한 것으로, 수급권자인 유족은 상속인으로서가 아니라 이들 규정에 의하여 직접 자기의 고유의 권리로서 취득하는 것이고, 따라서 그 각 급여의 수급권은 상속재산에 속하지 아니하므로 같은 법 제30조 제1항이 정하는 수급권자가 존재하지 아니하는 경우에 상속재산으로서 다른 상속인의 상속의 대상이 되는 것은 아니며, 위 규정이 국민의 재산권보장에 관한 헌법 제23조의 규정에 위배되는 것도 아니다(대법원 1996. 9. 24. 선고 95누9945 판결).

⑥상속비용에 속하지 아니하는 비용이라고 본 사례(부의금)

사람이 사망한 경우에 부조금 또는 조위금 등의 명목으로 보내는 부의금은 상호부조의 정신에서 유족의 정신적 고통을 위로하고 장례에 따르는 유족의 경제적 부담을 덜어줌과 아울러 유족의 생활안정에 기여함을 목적으로 증여되는 것으로서, 장례비용에 충당하고 남는 것에 관하여는 특별한 다른 사정이 없는 한 사망한 사람의 공동상속인들이 각자의 상속분에 응하여 권리를 취득하는 것으로 봄이 우리의 윤리감정이나 경험칙에 합치된다고 할 것이다(대법원 1992. 8. 18. 선고 92다2998 판결).

다. 파산재단에 속하는 부동산 등의 현금화

채무자 회생 및 파산에 관한 법률은 파산재단에 속하는 부동산 등 권리의 현금화는 민사집행법에 따른다고 하고 있고(채무자회생 제496조 제1항), 또한 파산관재인은 민사집행법에 의하여 별제권의 목적인 재산을 현금화할 수 있다고 규정하고 있다(채무자회생 제497조 제1항 전문). 그런데 위 각 규정에 의하여 현금화하여야 할 재산 중 그 성질에 따라 경매를 하여야 할 경우에 그 현금화절차에 대하여 이를 민사집행법상의 강제경매절차에 의하여야 할 것이라는 견해가 있으나, 위 규정에 따른 현금화절차도 민사집행법 제274조 제1항의 ‘그 밖의 법률이 규정하는 바에 따른 경매’에 해당하므로 강제경매의 방법이 아니라 임의경매의 형식적경매의 예에 따라 실시하여야 할 것이고, 그 중에서도 청산을 위한 경매의 예에 따라야 할 것이다. 따라서 이에 관하여는 한정승인의 청산절차를 참조하기로 한다(479면 참조).

8. 신청서 사례

[사례] 상속재산파산 신청서(상속인이 신청하는 경우)

상속재산파산 신청서

신 청 인(채무자) : 망 김철수의 상속인 김○○

채 무 자 : 피상속인 망 김철수의 상속재산

인 지 : 30,000원

송달료 : 파산송달료 52,000원 + (채권자수 × 5,200원 × 4)

예납금(파산관재인 비용) : 500,000원(법원에 따라 상이함)

서울회생법원 귀중

상속재산파산 신청서

신 청 인(상속인) 김 일 여(주민등록번호 : 000000 - 0000000)

서울 서초구 서초로 448길45

송달주소 서울 서초구 서초로100길17호

(서초동, ○○빌딩) (우편번호 : 14562)

송달영수인 대리인 변호사 ○○○

채 무 자 파산속인 망 김철수(000000-0000000)의 상속재산

최후주소 ○○시 ○○구 ○○로 00길 0 (우편번호 : 14267)

등록기준지 : ○○시 ○○구 ○○로 00길 0

대리인 성명 : 변호사 ○○○

서울 서초구 서초로100길17호(서초동, ○○빌딩)(우편번호 : 14562)

전화번호 (02-530-7777) Fax(02-530-8888)

e-mail(moon@naver.co)

신 청 취 지

1. 망 김철수의 상속재산에 대하여 파산을 선고한다.
 2. 이 사건 파산절차에 파산관재인을 선임한다.
- 라는 결정을 구합니다.

신 청 이 유

1. 상속인 김철수의 사망 및 상속한정승인

가. 채무자 파산속인 망 김철수(이하 ‘망인’라고 약칭함)은 배우자 강○○과 혼인 신고를 마친 후 슬하에 자녀 김일여, 김이여, 김삼여 등 3인을 두게 되었습니다[가족관계증명서 등 참조].

한편, 망인은 상호 ‘서울◇◇◇’의 개인사업자로 음식점 식재료 제조 및 도매

업을 하던 중 2000년 하반기에 암으로 인한 중대한 병환이 발생되어 사업장을 운영하기 어려운 상황에서 직원들을 해고하는 등 극도로 사업이 악화되었던 것입니다[사업자등록증, 폐업사실증명 각 참조].

나. 그러던 중 망인은 별지 채권자목록과 같이 상당한 채무를 부담하던 중 2000. 11. 26.자에 갑작스레 사망에 이르게 되었고, 이로 인하여 신청인 및 강영숙, 김이여, 김삼여는 1순위 상속인(배우자 및 자녀)으로서 상속이 개시되었습니다.

다. 그런데 별지 채권자목록과 같이 망인의 채무가 상당한 관계로 강영숙, 김이여, 김삼여는 ○○지방법원 ○○지원 2000년27 상속재산포기를 청구하여 2000. 1. 28. 그 심판은 받았으며[상속재산포기 참조], 신청인은 ○○지방법원 ○○지원 2000년43 상속한정승인을 청구하여 2000. 2. 18. 그 심판을 받은 후 2000. 2. 22.자 ○○신문에 2개월의 기간을 정하여 위 상속한정승인에 대한 신문 공고를 완료하였습니다[상속한정승인, 신문공고 각 참조].

2. 이견 파산신청의 불가피성

가. 신청인은 위와 같이 상속한정승인과 신문 공고를 완료하면서 상속재산에 대하여 청산절차를 진행하고자 하였으나, 별지 채권자목록과 같이 수많은 상속채무가 있고, 또한 망인으로부터 상속받은 재산은 각종 부동산, 승용차량 등 그 재산을 처분하여 환가하기 어려운 점, 선순위 상속채권자들과 일반 순위 상속채권자들을 특정하여 상속재산을 배분하기 어려운 점 등으로 인하여 청산절차를 진행하기 어려운 상태에 있습니다.

나. 더욱이 현재 각 상속채권자들은 망인의 상속재산 중 부동산, 화물차량 등에 대하여 강제집행을 진행하려는 태도를 보이고 있는 등(신용보증기금은 망인의 상속부동산에 대하여 부동산가압류를 진행하면서 상속포기자들을 포함한 상속인들에게 대위등기를 경료함) 신청인은 개인적으로 상속한정승인에 따른 청산절차를 이행하기 곤란한 상태에 이르렀으므로 채무자의 회생 및 파산에 관한 법률 제299조 제1항 및 제2항, 같은 법 제307조에 따라 망인의 상속재산에 대하여 파산신청을 하오니 신청취지와 같은 결정을 내려주시기 바랍니다.

3. 상속에 관한 비용의 정산 등

가. 한편, 신청인은 망인으로부터 상속받은 적극재산으로 상속채권자들에게 청산하여야 하나, 상속에 관한 비용은 상속재산 중에서 지급하는 것이고(민법 제 998조의 2), 상속에 관한 비용이라 함은 상속재산의 관리 및 청산에 필요한 비용을 의미하는데 장례비용 또한 상속비용에 포함됨은 물론[대법원 1997. 4. 25. 선고 97다3996 판결] 청산에 필요한 비용인 이건 상속재산 파산신청에 따른 각종 비용이 포함되는 것입니다.

나. 따라서 향후 상속받은 재산의 처분과 상속채권자들에게 각 순위별로 안분하여 배당할 경우, 망인의 사망에 따른 아래와 같은 ①장례비용 12,227,600원과 상속한정승인, ②상속포기에 따른 법무비용 및 ③이건 상속재산 파산신청에 따른 인지대, 송달료, 법원예납금, 법무비용 등 각종 비용은 신청인들에게 우선적으로 정산되어야 할 것입니다.

= 아 래 =

① ○○병원 장례식장의 각종 장례비용 : 금10,925,600원[상가마감집계]

② ○○도시공사의 화장사용료 : 금600,000원[영수증]

③ ○○시의 수목장 : 금607,000원[장사시설(자연장지) 사용허가증]

④ ○○애드의 수수료 : 금95,000원[영수증]

합계금12,227,600원(①+②+③+④)

4. 결 론

이상과 같이 신청인은 상속재산 파산신청을 하오니 신청취지와 같은 판결을 받아야 상당하다고 할 것입니다.

첨 부 서 류

- | | |
|-------------------------|----|
| 1. 신청인(김일여)의 가족관계증명서 | 1부 |
| 1. " 기본증명서 | 1부 |
| 1. " 주민등록등본 | 1부 |
| " 인감증명서 | 1부 |
| 1. 피상속인(망 김철수)의 기본증명서 | 1부 |

1. " 가족관계증명서	1부
1. " 말소자 주민등록초본	1부
1. 사업자등록증	1부
1. 폐업사실증명	1부
1. 상속포기	1부
1. 상속한정승인	1부
1. 신문공고	1부
1. 상속한정승인 청구서	1부

[적극 재산]

1. 상속인금융거래내역	1부
1. 지적전산자료조회결과	1부
1. 건축물 정보 조회 내역	1부
1. 등기사항전부증명서(부동산)	8부
1. 차량정보 조회 내역	1부
1. 자동차등록원부	3부
1. 해지환급금증명서(삼성생명)	1부
1. 해약환급금 지급확인서(신한생명)	4부
1. 해약 영수증(IBK연금보험)	1부
1. 보험계약 해지 확인서(AIG손해보험)	1부
1. 자동차보험 가입증명서(DB손해보험)	4부
1. 해지금 청구서 및 영수증(DB손해보험)	2부
1. 환급금계산서 및 영수증(KB손해보험)	1부
1. 일반보험 보험가입증명서(롯데손해보험)	1부
1. 계약변경신청서 환급금청구서(메리츠화재)	1부
1. 영수증(삼성화재해상보험)	1부
1. 자동차보험 가입증명서(삼성화재해상보험)	12부
1. 영수증(삼성화재해상보험)	2부
1. 자동차보험 가입증명서(현대해상해상보험)	1부
1. 계약사항출력(현대해상화재보험)	1부

1. 장기보험계약예정 해지환급금(홍국화재) 1부

[소극 재산]

1. 보험계약대출잔액증명서(홍국화재) 1부
1. 채무잔액확인서(서울보증보험) 1부
1. 일반과세자 부가가치세(국세) 1부
1. 보험료 미납내역서(국민건강보험) 1부
1. 전기요금 이메일청구서(전력공사) 1부
1. 급여대장, 퇴직금산정, 근로소득원천징수(김일여) 각1부
1. 대덕정공 관리대장 1부
1. 명국특수고무 관리대장 1부
1. 용지목형 관리대장 1부

[기타]

1. 상가마감집계(동안산병원) 1부
1. 영수증(용인도시공사) 1부
1. 장사시설 사용허가증(안산시장) 1부
1. 영수증(제일애드) 1부
1. 채권자목록, 채권자주소, 재산목록 1부
1. 송달장소 및 송달영수인 1부
1. 위임장 1부

20〇〇. 2. .

위 신청인 김 일 여 (인)

서울회생법원 파산부 귀중

【양식1-1】 채권자목록

순번	채권자명	차용 또는 구입일자	발생 원인	최 초 채권액	사용처	보증인	잔존 채권액		
							잔존 원금	잔존 이자지 연손해금	참조
1	현대자동차	20○. 7. 15	②	15,000,000	자동차구입		15,000,000	1,550,000	자동차저당권 자(채권액17,000,000)
2	신한카드 (주)	20○. 1. 9	①	3,253,000	신용카드이 용대금		3,253,000	236,987	상속인금융 거래조회
3	삼성카드 (주)	20○. 2. 8	①	4,536,120	신용카드이 용대금		4,536,120	239,456	상속인금융 거래조회
4	(주)국민은 행	20○. 3. 19	①	10,000,000	대출금		10,000,000	12,896,215	상속인금융 거래조회
4-1	신용보증기 금	20○. 3. 19	③	35,000,000	보증채무금		35,000,000	미정	상속인금융 거래조회
5	엘지카드 (주)	20○7. 9	①	2,136,540	신용카드이 용대금		2,136,540	1,235,965	상속인금융 거래조회
6	비씨카드 (주)	20○. 8. 5	①	6,530,120	신용카드이 용대금		6,530,120	1,235,658	상속인금융 거래조회
7	국민카드 (주)	20○. 9. 9.	①	4,563,258	신용카드이 용대금		4,563,258	5,563,256	상속인금융 거래조회
8	우리은행 (주)	20○. 9. 9	①	10,000,000	대출금		10,000,000	12,258,369	상속인금융 거래조회
9	(주)국민은 행	20○. 10. 9	①	5,000,000	대출금		5,000,000	8,325,695	상속인금융 거래조회
10	삼성생명	20○. 10. 10	①	12,000,000	약관대출		12,000,000	850,000	해지환급금 증명서
11	홍국생명	20○. 10. 10	①	13,000,000	약관대출		11,000,000	620,000	해지환급금 증명서
12	국세(○세 무서)	20○. 12. 9	④	2,000,000	부가세		2,000,000	123,232	채납내역서
13	지방세(○ 구청)	20○. 12. 9	④	850,000	자동차세		850,000	1,500	채납내역서
14	건강보험공 단	20○. 12. 9	④	1,500,000	간강보험료		1,500,000	45,000	보험료미납 조회
			④	1,780,000	연금보험료		1,780,000	23,000	
			④	12,250,000	고용보험료		12,250,000	450,000	
			④	15,320,000	산재보험료		15,320,000	560,000	
15	한국전력공	20○. 12. 9	④	1,562,000	전기료		1,562,000	120,000	청구서

사								
※ 채권의 '발생원인'란에는 아래 해당번호를 기재함 ①금원차용(은행대출, 사채 포함), ②물품구입(신용카드에 의한 구입 포함), ③보증(피보증인 기재), ④기타					합계	잔존 원금	잔존 이자· 지연손해금	
						1,342,125,695	63,563,125	

※ 상속인은 상속재산 파악을 위하여, 금융감독원의 상속인금융거래조회서비스 또는 관할 시·구 또는 읍·면·동 사무소에서 이용할 수 있는 '안심 상속 원스톱 서비스' 등을 이용할 수 있다.

※ 기재요령 : 채권자목록에 기재하여야 할 사항을 한 가지라도 기재하지 아니하거나 허위 또는 부정확하게 기재하는 경우에는 파산면책절차가 진행되지 아니하거나 면책절차에서 불리하게 작용할 수 있다.

1. 채권자목록은 채무별로 순번을 달리하여 기재한다. 다만, 같은 채권자에 대한 여러 개의 채무는 연이어 기재하되, 발생 원인이 오래된 것부터 날짜 순서에 따라 기재하여야 한다.
2. 『채권자명』란에는 법인과 개인을 구분하여 채권자의 성명이나 법인명칭을 정확히 기재하여야 한다.
채권자의 성명은 가족관계증명서 또는 주민등록등본이나 법인등기부등본상 주소와 일치하여야 하며, 법인의 경우에는 대표자까지 기재하여야 한다(※잘못된 기재례 : 순이 엄마, 영주댁, OO상사).
3. 채무자를 위하여 보증을 해 준 사람이 있으면 그 보증인도 『보증인』란에 정확하게 기재하여야 한다. 보증으로 인한 구상채무는 보증인이 보증한 채무의 바로 다음에 기재하되, 『순번』란에는 보증한 채권의 순번에 가지번호를 붙여 표시하고, 『잔존채권액·잔존원금 / 잔존 이자·지연손해금』란에는 '미정'이라고 기재한다.
4. 『차용 또는 구입일자』란에는 원래 차용 또는 구입일자를 기재하고 채권양도시 양도일자를 그 옆에 ()를 표시하여 추가하며, 『발생원인』란에는 표 하단에 기재된 발생원인의 해당번호를, 『최초 채권액』란에는 채무발생 당시의 금액을, 『사용처』란에는 구체적 사용용도 또는 구입물품을 각 기재한다.
5. 『잔존 채권액·잔존원금 / 잔존 이자·지연손해금』란에는 파산신청(면책신청) 당시까지 채무자(채무자)가 갚지 못하고 있는 채무의 원금과 이자·지연손해금을 각 채권자별로 구분하여 기재하고, 하단의 『합계』란에는 채무의 총액을 기재하며, 『잔존원금』, 『잔존 이자·지연손해금』란에는 각각의 합계액을 반드시 기재한다.

【양식1-2】 채권자의 주소

순번	채권자명	주 소	전화번호	팩 스	비고 (우편번호)
1	현대자동차	서울 종로구 평창로4-1	789-1236	789-4563	15000
2	신한카드(주)	서울 중구 남대문로 14	123-4567	456-1236	10091
3	삼성카드(주)	서울 중구 서소문로23길 256호	783-1267	563-4567	11091
4	(주)국민은행	서울 중구 남대문로123길 5호	523-5267	853-2367	11091
4-1	신용보증기금	서울 종로구 관철로56길	789-1234	789-4563	15091
5	엘지카드(주)	서울 중구 인현로23길10호	323-8967	413-2167	12081
6	비씨카드(주)	서울 종로구 북창동 951-7	983-7567	553-1167	15007
7	국민카드(주)	서울 용산구 청파로57-5	143-4167	753-5667	14091
8	우리은행(주)	서울 종로구 종로2가로54길456	543-8667	563-4567	11091
9	(주)국민은행	서울 종로구 남대문로258길36호	556-6667	563-4567	12341
10	삼성생명(주)	서울 종로구 태평로569길23호	543-8667	563-4567	11091
11	홍국생명보험	서울 종로구 영등포로741길 23호	543-4569	563-4567	11041
12	국세(○세무서)	서울 종로구 종로2가동 111-6	543-4569	563-4567	11041
13	지방세(○구청)	서울 종로구 종로2가동 654-5	543-4569	563-4567	11041
14	건강보험공단	강원도 원주시 건강로9반곡동)85-7	033) 543-4569	033) 563-4567	35041
15	한국전력공사	전남 나주시 전력로(빛가람동)458-1	061) 543-4569	061 563-4567	56041
16	이정근(퇴직금)	서울 서초구 서초로10길25호	543-4569		10123

1. 채권자의 주소는 신청일 당시의 주소로 변지까지 정확하게 기재하고, 채무자를 위하여 보증을 해 준 사람이 있으면 그 보증인의 주소까지 정확히 기재하여야 한다.
2. 채권자가 금융기관이나 기타 법인인 경우에는 본점 소재지 또는 거래지점의 소재지를 정확하게 기재하여야 한다.

【양식1-3】 재산목록

※ 먼저, 다음 재산목록 요약표에 해당재산이 있는지 √하고, 「□ 있음」에 √한 경우에는 아래 해당 항목에서 자세히 기재바랍니다. 이 양식을 파일형태로 이용할 경우 아래 표 중에 「□ 있음」에 √한 부분만 출력하여 제출하여도 됩니다. 따라서 모두 「□ 없음」에 √한 경우에는 아래 표 다음 부분을 생략할 수 있습니다 (실제로는 재산 처분이 있었음에도 불구하고 '지급불가능 시점의 1년 이전부터 현재까지 재산 처분 여부'의 '없음'에 √해 놓고는 부동산등기부등본 등 소명자료를 뒷부분에 편철해놓는 경우가 있는데 이와 같이 재산목록 요약표와 소명자료 또는 진술서의 기재내용이 서로 불일치한 경우에는 허위진술 내지 불성실한 신청으로 간주되어 불이익한 처분을 받을 수 있습니다).

재산목록 요약표

1. 현금	☒ 있음 ☐ 없음	6. 매출금	☐ 있음 ☒ 없음	11. 지급불가능 시점의 1년 이전부터 현재까지 재산 처분 여부	☐ 있음 ☒ 없음
2. 예금	☒ 있음 ☐ 없음	7. 퇴직금	☐ 있음 ☒ 없음	12. 최근 2년간 받은 임 차보증금	☐ 있음 ☒ 없음
3. 보험	☒ 있음 ☐ 없음	8. 부동산	☒ 있음 ☐ 없음	13. 이혼재산분할	☐ 있음 ☒ 없음
4. 임차보증금	☐ 있음 ☒ 없음	9. 자동차오토바이	☒ 있음 ☐ 없음	14. 상속재산	☒ 있음 ☐ 없음
5. 대여금	☐ 있음 ☒ 없음	10. 기타 재산(주식, 특허권, 귀금속 등)	☐ 있음 ☒ 없음	15. 친족의 재산	☐ 있음 ☒ 없음
파산관재인 선임 희망 여부		☒ 희망 ☐ 불희망			

1. 현금 : 금액 (2,354,236원)

2. 예금

금융기관명(국민은행) 계좌번호(044-25-332569) 잔고 (12,236원)

금융기관명(중소기업은행) 계좌번호(010-2568-3214) 잔고 (1,541,000원)

금융기관명(신한은행) 계좌번호(110-2568-65498) 잔고 (801,000원)

☆ 은행 이외의 금융기관에 대한 것도 포함합니다.

☆ 예금잔고가 소액이라도 반드시 기재하고 파산신청시의 잔고(정기예금분을 포함)와 최종 금융거래일로부터 과거 6개월간의 입출금이 기재된 통장 사본 또는 예금거래내역서를 첨부하여 주십시오.

3. 보험(생명보험, 화재보험, 자동차보험 등)

보험회사명(삼성생명) 증권번호(456-789) 해약반환금 (459,000원)

보험회사명(한국생명) 증권번호(123-852) 해약반환금 (0원)

보험회사명(메리츠화재) 증권번호(1456-456) 해약반환금 (1,235,112원)

보험회사명(현대해상) 증권번호(7536-456) 해약반환금 (789,112원)

☆ 파산신청 당시에 가입하고 있는 보험은 해약반환금이 없는 경우에도 반드시 전부 기재하여 주십시오.

☆ 보험증권사본과 파산신청시의 해약반환금 예상액(없는 경우에는 없다는 사실)을 기재한 보험회사 작성의 증명서를 첨부하여 주십시오.

4. 임차보증금

임차물건(), 임차보증금 (), 반환예상금 ()

☆ 반환예상금란에는 채무자가 파산신청일을 기준으로 임대인에게 임차물건을 명도할 경우 임대인으로부터 반환 받을 수 있는 임차보증금의 예상액을 기재하여 주십시오.

☆ 임대차계약서의 사본 등 임차보증금 중 반환예상액을 알 수 있는 자료를 첨부하여 주십시오.

☆ 상가 임대차의 경우에는 권리금이 있으면 반드시 권리금 액수를 기재해 주시기 바랍니다.

5. 대여금 · 구상금 · 손해배상금 · 계금 등

채무자명() 채권금액 () 회수가능금액 (원)

채무자명() 채권금액 () 회수가능금액 (원)

☆ 계약서의 사본 등 대여금 등을 알 수 있는 자료를 첨부하고, 변제 받는 것이 어려운 경우에는 그 사유를 기재한 진술서 및 소명자료를 첨부하여 주십시오(회수가 어렵다고 하더라도 반드시 기재하시고, 대여금뿐만 아니라 구상금, 손해배상금, 계금 등 어떠한 명목으로라도 제3자로부터 받아야 할 돈이 있으면 기재하시기 바랍니다).

6. 매출금(개인사업을 경영한 사실이 있는 분은 현재까지 회수하지 못한 매출금 채권)

채무자명() 채권금액 (원) 회수가능금액 (원)

채무자명() 채권금액 (원) 회수가능금액 (원)

☆ 영업장부의 사본 등 매출금을 알 수 있는 자료를 첨부하고, 변제 받는 것이 곤란한 경우에는 그 사유를 기재한 진술서 및 소명자료를 첨부하여 주십시오.

7. 퇴직금

근무처명() 퇴직금예상액 (원)

- ☆ 파산신청시에 퇴직하는 경우에 지급 받을 수 있는 퇴직금예상액(퇴직금이 없는 경우에는 그 취지)을 기재한 사용자 작성의 증명서를 첨부하여 주십시오. 만일 퇴직금채권을 담보로 하여 돈을 차용하였기 때문에 취업규칙상의 퇴직금보다 적은 액수를 지급 받게 되는 경우에는 차용에 관한 자료를 첨부하여 주십시오.

8. 부동산(토지와 건물)

가. 종류(토지 · 건물) 소재지(○○시 ○○면 ○○리 임야 1,456㎡)

시 가 (7천만원) 등기된 담보권의 피담보채권 잔액(8천만원)

－ 근저당권자 중소기업은행(채권최고액 8천만원)

－ 가압류권자 신용보증기금(○○지원 20○○카단12345 청구금액5천4백만원)

나. 종류(☒토지 · ☐건물) 소재지(○○시 ○○면 ○○리 임야 2,896㎡)

시 가 (5천만원) 등기된 담보권의 피담보채권 잔액(8천만원)

－ 근저당권자 중소기업은행(채권최고액 8천만원)

－ 가압류권자 신용보증기금(○○지원 20○○카단12345 청구금액5천4백만원)

다. 종류(☐토지 · ☒건물) 소재지(○○시 ○○면 ○○로258길26호 ○빌라)

시 가 (6천만원) 등기된 담보권의 피담보채권 잔액(8천만원)

－ 근저당권자 중소기업은행(채권최고액 8천만원)

－ 가압류권자 신용보증기금(○○지원 20○○카단12345 청구금액5천4백만원)

- ☆ 등기부등본 등과 재산세과세증명서, 인근 중개업소나 인터넷에서 확인한 적어도 2곳 이상의 시가확인서 등 시가증명자료를 첨부하여 주십시오.

- ☆ 저당권 등 등기된 담보권에 대하여는 은행 등 담보권자가 작성한 피담보채권의 잔액 증명서 등의 증명자료를 첨부하여 주십시오(가압류나 압류는 등기된 담보권이 아니므로 그 가액을 표시할 때는 가압류나 압류임을 명시하여 주시기 바랍니다).

- ☆ 경매진행 중일 경우에는 경매절차의 진행상태를 알 수 있는 자료를, 배당이 완료된 경우에는 배당표를 제출하여 주십시오.

9. 자동차(오토바이를 포함)

가. 자동차명(스타렉스)등록번호(57후1235) 년식(2011년) 저당권자(현대캐피탈) 채권액 (8,350,112원) 시가 (5,000,000원) 등록된 담보권의 피담보채권 잔액(3,500,000원)

나. 자동차명(그랜저)등록번호(89나4565) 년식(2011년) 저당권자(현대캐피탈) 채권액 (5,365,771원) 시가 (3,000,000원) 등록된 담보권의 피담보채권 잔액(2,500,000원)

☆ 자동차등록원부와 시가 증명자료를 첨부하여 주십시오.

10. 기타 재산적 가치가 있는 중요 재산권(주식, 회원권, 특허권, 귀금속, 미술품 등)

품목명(	)	시가 (	원)
품목명(	)	시가 (	원)

11. 진술서 4.(3) 기재 지급 불가능 시점의 1년 이전부터 현재까지 사이에 처분한 1,000만원 이상의 재산(다만, 여러 재산을 처분한 경우 그 합계액이 1,000만원 이상이면 모두 기재하여야 하고, 부동산은 1,000만 원 미만이라도 기재하여야 한다.)

☆ 처분의 시기, 대가 및 대가의 사용처를 상세히 기재하여 주시기 바랍니다. 그리고 여기서 말하는 재산의 처분에는 보험의 해약, 정기예금 등의 해약, 퇴직에 따른 퇴직금 수령 등도 포함합니다. 주거이전에 따른 임차보증금의 수령에 관하여는 다음의 12항에 기재하여 주시기 바랍니다.

☆ 특히 부동산이나 하나의 재산의 가액이 1,000만 원 이상의 재산을 처분한 경우에는 처분시기와 대가를 증명할 수 있는 등기부등본, 계약서사본, 영수증사본과 처분대가의 사용처를 증명할 수 있는 자료를 첨부하시기 바랍니다.(경매로 처분된 경우에는 배당표를 제출하여 주십시오).

12. 최근 2년 이내에 주거이전에 따른 임차보증금을 수령한 사실

☆ 임대차계약서사본과 수령한 임차보증금의 사용처를 증명할 수 있는 자료를 첨부하시기 바랍니다.

13. 최근 2년 이내에 이혼에 따라 재산분여(할)한 사실

☆ 분여한 재산과 그 시기를 기재하여 주십시오. 그리고 분여한 재산의 가치를 나타내는 자료를 첨부하여 주시기 바랍니다.(이혼 당시 배우자의 보유 재산이 어느 정도인지 아래 15. 항의 양식을 참조하여 기재하여 주십시오).

14. 친족의 사망에 따라 상속한 사실

년 월 일 부·모 의 사망에 의한 상속
상속상황

㉠ 상속재산이 전혀 없었음

㉡ 신청인의 상속포기 또는 상속재산 분할에 의하여 다른 상속인이 모두 취득하였음

㉢ 신청인이 전부 또는 일부를 상속하였음

주된 상속재산과 그 처분의 경과

☆ ㉡ 또는 ㉢항을 선택한 분은 주된 상속재산을 기재하여 주시기 바랍니다.

☆ ㉡항을 선택한 분은 다른 상속인이 주된 상속재산을 취득하였다는 사실을 증명하는 자료를 첨부하여 주십시오. 부동산인 경우에는 다른 상속인이 소유자로 되어 있는 등기부등본을 첨부하여 주십시오.

☆ ㉢항을 선택한 분으로 상속한 주된 재산을 이미 처분한 분은 그 처분의 경과와 대가의 사용처를 상세히 기재하고, 그 사실을 증명하는 자료를 첨부하여 주십시오.

15. 배우자, 부모, 자녀 명의의 1,000만 원 이상의 재산(1인 명의 재산이 1,000만 원 이상일 때)

① 배우자 ○○○

재산의 종류 (경기 화성시 동탄면 ○○리 토지)

재산의 명의자 (○○○), 채무자와의 관계 (배우자)

재산의 시가 (10,000,000원), 재산에 관한 피담보채무(20,000,000원)

재산 취득 시기(20〇.〇.〇)

재산 취득 자금 마련 경위 (급여 및 대출)

② 자 〇〇〇

재산의 종류 (아반떼 20〇년식)

재산의 명의자 (〇 〇 〇), 채무자와의 관계 (자)

재산의 시가(50,000,000원), 재산에 관한 피담보채무 (70,000,000원)

재산 취득 시기(2011.〇.〇)

재산 취득 자금 마련 경위 (급여)

☆ 재산이 부동산인 경우에는 등기부등본 등과 재산세과세증명서, 인근 중개업소나 인터넷에서 확인한 적어도 2곳 이상의 시가확인서 등 시가증명자료를 첨부하여 주십시오.

☆ 재산 취득시기가 지급이 불가능하게 된 시점으로부터 2년 이내인 경우에는 재산 취득 자금 마련 경위에 관한 소명자료(예를 들어 재산 명의자의 취득 자금에 관한 금융 거래 명세 등)를 첨부하여 주십시오.

※ 이 재산목록은 법원양식임

는 기존 채권자를 모두 기재하고 아래에 추가해주시기 바랍니다.

[별첨 1.] 채권목록변경내역

【양식1-1】 채권자목록									
순번	채권자명	차용 또는 구입일자	발생 원인	최 초 채권액	사용처	보증인	잔존 채권액		
							잔존 원금	잔존 이자지 연손해금	참조
1	현대자동차	20○. 7. 15	②	15,000,000	자동차구입		15,000,000	1,550,000	자동차저당권 자(채권액17,000,000)
2	신한카드 (주)	20○. 1. 9	①	3,253,000	신용카드이 용대금		3,253,000	236,987	상속인금융 거래조회
3	삼성카드 (주)	20○. 2. 8	①	4,536,120	신용카드이 용대금		4,536,120	239,456	상속인금융 거래조회
4	(주)국민은 행	20○. 3. 19	①	10,000,000	대출금		10,000,000	12,896,215	상속인금융 거래조회
4-1	신용보증기 금	20○. 3. 19	③	35,000,000	보증채무금		35,000,000	미정	상속인금융 거래조회
5	엘지카드 (주)	20○7. 9	①	2,136,540	신용카드이 용대금		2,136,540	1,235,965	상속인금융 거래조회
6	비씨카드 (주)	20○. 8. 5	①	6,530,120	신용카드이 용대금		6,530,120	1,235,658	상속인금융 거래조회
7	국민카드 (주)	20○. 9. 9.	①	4,563,258	신용카드이 용대금		4,563,258	5,563,256	상속인금융 거래조회
8	우리은행 (주)	20○. 9. 9	①	10,000,000	대출금		10,000,000	12,258,369	상속인금융 거래조회
9	(주)국민은 행	20○. 10. 9	①	5,000,000	대출금		5,000,000	8,325,695	상속인금융 거래조회

10	삼성생명	20○. 10. 10	①	12,000,000	약관대출		12,000,000	850,000	해지환급금 증명서
11	흥국생명	20○. 10. 10	①	13,000,000	약관대출		11,000,000	620,000	해지환급금 증명서
12	국세 (○세 무서)	20○. 12. 9	④	2,000,000	부가세		2,000,000	123,232	채납내역서
13	지방세 (○ 구청)	20○. 12. 9	④	850,000	자동차세		850,000	1,500	채납내역서
14	건강보험공 단	20○. 12. 9	④	1,500,000	간강보험료		1,500,000	45,000	보험료미납 조회
			④	1,780,000	연금보험료		1,780,000	23,000	
			④	12,250,000	고용보험료		12,250,000	450,000	
			④	15,320,000	산재보험료		15,320,000	560,000	
15	한국전력공 사	20○. 12. 9	④	1,562,000	전기료		1,562,000	120,000	청구서
16	이정근 (퇴직금)	20○. 10. 9	④	15,000,000	퇴직금		15,000,000	0	청구서
※ 채권의 ‘발생원인’란에는 아래 해당번호를 기재함 ①금원차용(은행대출, 사채 포함), ②물품구입(신용카드에 의한 구입 포함), ③보증(피보증인 기재), ④기타						합계	잔존 원금	잔존 이자 지연손해금	
							1,342,125,6 95	63,563,125	

[별첨 2.] 채권자주소변경내역

【양식1-2】 채권자의 주소					
순번	채권자명	주 소	전화번호	팩 스	비고 (우편번호)
1	현대자동차	서울 종로구 평창로4-1	789-1236	789-4563	15000
2	신한카드(주)	서울 중구 남대문로 14	123-4567	456-1236	10091
3	삼성카드(주)	서울 중구 서소문로23길 256호	783-1267	563-4567	11091
4	(주)국민은행	서울 중구 남대문로123길 5호	523-5267	853-2367	11091
4-1	신용보증기금	서울 종로구 관철로56길	789-1234	789-4563	15091
5	엘지카드(주)	서울 중구 인현로23길10호	323-8967	413-2167	12081
6	비씨카드(주)	서울 종로구 북창동 951-7	983-7567	553-1167	15007
7	국민카드(주)	서울 용산구 청파로57-5	143-4167	753-5667	14091
8	우리은행(주)	서울 종로구 종로2가로54길456	543-8667	563-4567	11091
9	(주)국민은행	서울 종로구 남대문로258길36호	556-6667	563-4567	12341
10	삼성생명(주)	서울 종로구 태평로569길23호	543-8667	563-4567	11091
11	홍국생명보험	서울 종로구 영등포로741길 23호	543-4569	563-4567	11041
12	국세(○세무서)	서울 종로구 종로2가동 111-6	543-4569	563-4567	11041
13	지방세(○구청)	서울 종로구 종로2가동 654-5	543-4569	563-4567	11041
14	건강보험공단	강원도 원주시 건강로9반곡동)85-7	033) 543-4569	033) 563-4567	35041
15	한국전력공사	전남 나주시 전력로(빛가람동)458-1	061) 543-4569	061 563-4567	56041
16	이정근(퇴직금)	서울 서초구 서초로10길25호	543-4569		10123

[사례] 상속재산파산 신청서(채권자가 신청하는 경우)

상속재산파산 신청서

신 청 인(채권자) : 망 김철수의 채권자 ○○신용보증기금

채 무 자 : 피상속인 망 김철수의 상속재산

상 속 인 : 김 ○ ○

인 지 : 30,000원

송달료 : 파산송달료 52,000원 + (채권자수 × 5,200원 × 4)

예납금(파산관재인 비용) : 500,000원(법원에 따라 상이함)

서울중앙지방법원 귀중

상속재산파산 신청서

신 청 인(상속채권자) ○○신용보증기금(법인등록번호 : 000000 - 00000000)

서울 서초구 서초로 448길45

송달주소 서울 서초구 서초로100길17호

(서초동, ○○빌딩) (우편번호 : 14562)

송달영수인 대리인 변호사 ○○○

주소 송달주소와 같음

전화번호 (02-530-7777) Fax(02-530-8888)

e-mail(moon@naver.co)

채 무 자 피상속인 망 김철수(000000-00000000)의 상속재산

최후주소 ○○시 ○○구 ○○로 00길 0 (우편번호 : 14267)

등록기준지 : ○○시 ○○구 ○○로 00길 0

신 청 취 지

1. 망 김철수의 상속재산에 대하여 파산을 선고한다.
 2. 이 사건 파산절차에 파산관재인을 선임한다.
- 라는 결정을 구합니다.

신 청 이 유

1. 채무자와의 관계

가. 신청인은 대한민국 기업이 금융기관으로부터 사업자금을 융자받음에 있어 보증을 제공하는 것 등을 주요목적으로 법령에 의해 설립된 회사이고, 채무자 망 김철수(이하 “망인”이라고 함)는 신청인으로부터 보증서를 교부받아 2019.10.10.이를 금융기관(○○은행)에 담보로 제출한 후 대출금을 받아간 기업의 대표자로 별첨 소명자료와 같은 보증채권이 있습니다.

나. 망인은 상호 ‘서울◇◇◇’의 개인사업자로 음식점 식재료 제조 및 도매업을 하

던 중 2000년 하반기에 암으로 인한 중대한 병환이 발생되어 사업장을 운영하기 어려운 상황에서 직원들을 해고하는 등 극도로 사업이 악화되었고(사업자등록증, 폐업사실증명 각 참조), 2000. 11. 26.자에 갑작스레 사망에 이르게 되었고, 이로 인하여 그 상속인인 강영숙, 김이여, 김삼여는 1순위 상속인(배우자 및 자녀)으로서 상속이 개시되었습니다.

2. 이견 파산신청의 불가피성

가. 그런데 별지 채권자목록과 같이 망인의 채무가 상당한 관계로 그 상속인인 강영숙, 김일여, 김이여, 김삼여 모두가 ○○지방법원 ○○지원 200노단27 상속재산포기를 청구하여 2000. 1. 28. 그 심판을 받아(상속포기 참조), 아무도 이 상속재산을 처리할 자가 없어 불가피하게 채권자인 신청인이 상속재산파산을 신청하게 되었습니다.

나. 신청인이 본 상속재산에 대하여 조사한 바에 따르면 별지 채권자목록과 같이 수많은 상속채무가 있고, 또한 망인으로부터 상속받은 재산은 각종 부동산, 승용차량 등 그 재산을 처분하여 환가하기 어려운 점, 선순위 상속채권자들과 일반 순위 상속채권자들을 특정하여 상속재산을 배분하기 어려운 점 등으로 인하여 청산절차를 진행하기 어려운 상태에 있으므로 채무자의 회생 및 파산에 관한 법률 제299조 제1항 및 제2항, 같은 법 제307조에 따라 망인의 상속재산에 대하여 파산신청을 하오니 신청취지와 같은 결정을 내려주시기 바랍니다.

-----상속에 관한 비용은 상속채권자의 배당금이 줄어들 우려가 있으므로 굳이 작성할 필요 없을 것임-----

3. 결 론

이상과 같이 신청인은 상속재산 파산신청을 하오니 신청취지와 같은 판결을 받아야 상당하다고 할 것입니다.

첨 부 서 류

1. 신청인의 법인등기사항증명서 1부

- | | |
|---------------------------------|----|
| 1. 상속포기자의 기본증명서 | 1부 |
| 1. " 주민등록등본 | 1부 |
| " 인감증명서 | 1부 |
| 1. 피상속인(망 김철수)의 기본증명서 | 1부 |
| 1. " 가족관계증명서 | 1부 |
| 1. " 말소자 주민등록초본 | 1부 |
| 1. 사업자등록증 | 1부 |
| 1. 폐업사실증명 | 1부 |
| 1. 상속포기심판결정문 | 1부 |

[적극 재산]

- | | |
|--------------------------|-----|
| 1. 상속인금융거래내역 | 1부 |
| 1. 지적전산자료조회결과 | 1부 |
| 1. 건축물 정보 조회 내역 | 1부 |
| 1. 등기사항전부증명서(부동산) | 8부 |
| 1. 차량정보 조회 내역 | 1부 |
| 1. 자동차등록원부 | 3부 |
| 1. 해지환급금증명서(삼성생명) | 1부 |
| 1. 해약환급금 지급확인서(신한생명) | 4부 |
| 1. 해약 영수증(IBK연금보험) | 1부 |
| 1. 보험계약 해지 확인서(AIG손해보험) | 1부 |
| 1. 자동차보험 가입증명서(DB손해보험) | 4부 |
| 1. 해지금 청구서 및 영수증(DB손해보험) | 2부 |
| 1. 환급금계산서 및 영수증(KB손해보험) | 1부 |
| 1. 일반보험 보험가입증명서(롯데손해보험) | 1부 |
| 1. 계약변경신청서 환급금청구서(메리츠화재) | 1부 |
| 1. 영수증(삼성화재해상보험) | 1부 |
| 1. 자동차보험 가입증명서(삼성화재해상보험) | 12부 |
| 1. 영수증(삼성화재해상보험) | 2부 |
| 1. 자동차보험 가입증명서(현대해상해상보험) | 1부 |
| 1. 계약사항출력(현대해상화재보험) | 1부 |

1. 장기보험계약예정 해지환급금(홍국화재) 1부

[소극 재산]

1. 보험계약대출잔액증명서(홍국화재) 1부
1. 채무잔액확인서(서울보증보험) 1부
1. 일반과세자 부가가치세(국세) 1부
1. 보험료 미납내역서(국민건강보험) 1부
1. 전기요금 이메일청구서(전력공사) 1부
1. 급여대장, 퇴직금산정, 근로소득원천징수(김일여) 각1부
1. 대덕정공 관리대장 1부
1. 명국특수고무 관리대장 1부
1. 용지목형 관리대장 1부

[기타]

1. 상가마감집계(동안산병원) 1부
1. 영수증(용인도시공사) 1부
1. 장사시설 사용허가증(안산시장) 1부
1. 영수증(제일애드) 1부
1. 채권자목록, 채권자주소, 재산목록 1부
1. 송달장소 및 송달영수인 1부
1. 위임장 1부

20〇〇. 2. .

위 신청인 〇〇신용보증기금 (인)

서울회생법원 파산과 귀중

【양식1-1】 채권자목록

순번	채권자명	차용 또는 구입일자	발생 원인	최 초 채권액	사용처	보증인	잔존 채권액		
							잔존 원금	잔존 이자지 연손해금	참조
1	현대자동차	20○. 7. 15	②	15,000,000	자동차구입		15,000,000	1,550,000	자동차저당권 자(채권액17,000,000)
2	신한카드 (주)	20○. 1. 9	①	3,253,000	신용카드이 용대금		3,253,000	236,987	상속인금융 거래조회
3	삼성카드 (주)	20○. 2. 8	①	4,536,120	신용카드이 용대금		4,536,120	239,456	상속인금융 거래조회
4	(주)국민은 행	20○. 3. 19	①	10,000,000	대출금		10,000,000	12,896,215	상속인금융 거래조회
4-1	신용보증기 금	20○. 3. 19	③	35,000,000	보증채무금		35,000,000	미정	상속인금융 거래조회
5	엘지카드 (주)	20○7. 9	①	2,136,540	신용카드이 용대금		2,136,540	1,235,965	상속인금융 거래조회
6	비씨카드 (주)	20○. 8. 5	①	6,530,120	신용카드이 용대금		6,530,120	1,235,658	상속인금융 거래조회
7	국민카드 (주)	20○. 9. 9.	①	4,563,258	신용카드이 용대금		4,563,258	5,563,256	상속인금융 거래조회
8	우리은행 (주)	20○. 9. 9	①	10,000,000	대출금		10,000,000	12,258,369	상속인금융 거래조회
9	(주)국민은 행	20○. 10. 9	①	5,000,000	대출금		5,000,000	8,325,695	상속인금융 거래조회
10	삼성생명	20○. 10. 10	①	12,000,000	약관대출		12,000,000	850,000	해지환급금 증명서
11	홍국생명	20○. 10. 10	①	13,000,000	약관대출		11,000,000	620,000	해지환급금 증명서
12	국세(○세 무서)	20○. 12. 9	④	2,000,000	부가세		2,000,000	123,232	체납내역서
13	지방세(○ 구청)	20○. 12. 9	④	850,000	자동차세		850,000	1,500	체납내역서
14	건강보험공 단	20○. 12. 9	④	1,500,000	간강보험료		1,500,000	45,000	보험료미납 조회
			④	1,780,000	연금보험료		1,780,000	23,000	
			④	12,250,000	고용보험료		12,250,000	450,000	
			④	15,320,000	산재보험료		15,320,000	560,000	
15	한국전력공	20○. 12. 9	④	1,562,000	전기료		1,562,000	120,000	청구서

사									
※ 채권의 '발생원인'란에는 아래 해당번호를 기재함 ①금원차용(은행대출, 사채 포함), ②물품구입(신용카드에 의한 구입 포함), ③보증(피보증인 기재), ④기타					합계	잔존 원금	잔존 이자· 지연손해금		
						1,342,125,6 95	63,563,125		

※ 기재요령 ※

채권자목록에 기재하여야 할 사항을 한 가지라도 기재하지 아니하거나 허위 또는 부정확하게 기재하는 경우에는 파산면책절차가 진행되지 아니하거나 면책절차에서 불리하게 작용할 수 있다.

1. 채권자목록은 채무별로 순번을 달리하여 기재한다. 다만, 같은 채권자에 대한 여러 개의 채무는 연이어 기재하되, 발생 원인이 오래된 것부터 날짜 순서에 따라 기재하여야 한다.
2. 『채권자명』란에는 법인과 개인을 구분하여 채권자의 성명이나 법인명칭을 정확히 기재하여야 한다.

채권자의 성명은 가족관계증명서 또는 주민등록등본이나 법인등기부등본상 주소와 일치하여야 하며, 법인의 경우에는 대표자까지 기재하여야 한다(※잘못된 기재례 : 순이 엄마, 영주택, 00상사).

3. 채무자를 위하여 보증을 해 준 사람이 있으면 그 보증인도 『보증인』란에 정확하게 기재하여야 한다. 보증으로 인한 구상채무는 보증인이 보증한 채무의 바로 다음에 기재하되, 『순번』란에는 보증한 채권의 순번에 가지번호를 붙여 표시하고, 『잔존채권액·잔존원금 / 잔존 이자·지연손해금』란에는 '미정'이라고 기재한다.
4. 『차용 또는 구입일자』란에는 원래 차용 또는 구입일자를 기재하고 채권양도시 양도일자를 그 옆에 ()를 표시하여 추가하며, 『발생원인』란에는 표 하단에 기재된 발생원인의 해당번호를, 『최초 채권액』란에는 채무발생 당시의 금액을, 『사용처』란에는 구체적 사용용도 또는 구입물품을 각 기재한다.
5. 『잔존 채권액·잔존원금 / 잔존 이자·지연손해금』란에는 파산신청(면책신청) 당시까지 채무자(채무자)가 갚지 못하고 있는 채무의 원금과 이자·지연손해금을 각 채권자별로 구분하여 기재하고, 하단의 『합계』란에는 채무의 총액을 기재하며, 『잔존원금』, 『잔존 이자·지연손해금』란에는 각각의 합계액을 반드시 기재한다.

【양식1-2】 채권자의 주소

순번	채권자명	주 소	전화번호	팩 스	비고 (우편번호)
1	현대자동차	서울 종로구 평창로4-1	789-1236	789-4563	15000
2	신한카드(주)	서울 중구 남대문로 14	123-4567	456-1236	10091
3	삼성카드(주)	서울 중구 서소문로23길 256호	783-1267	563-4567	11091
4	(주)국민은행	서울 중구 남대문로123길 5호	523-5267	853-2367	11091
4-1	신용보증기금	서울 종로구 관철로56길	789-1234	789-4563	15091
5	엘지카드(주)	서울 중구 인현로23길10호	323-8967	413-2167	12081
6	비씨카드(주)	서울 종로구 북창동 951-7	983-7567	553-1167	15007
7	국민카드(주)	서울 용산구 청파로57-5	143-4167	753-5667	14091
8	우리은행(주)	서울 종로구 종로2가로54길456	543-8667	563-4567	11091
9	(주)국민은행	서울 종로구 남대문로258길36호	556-6667	563-4567	12341
10	삼성생명(주)	서울 종로구 태평로569길23호	543-8667	563-4567	11091
11	홍국생명보험	서울 종로구 영등포로741길 23호	543-4569	563-4567	11041
12	국세(○세무서)	서울 종로구 종로2가동 111-6	543-4569	563-4567	11041
13	지방세(○구청)	서울 종로구 종로2가동 654-5	543-4569	563-4567	11041
14	건강보험공단	강원도 원주시 건강로9반곡동)85-7	033) 543-4569	033) 563-4567	35041
15	한국전력공사	전남 나주시 전력로(빛가람동)458-1	061) 543-4569	061 563-4567	56041
16	이정근(퇴직금)	서울 서초구 서초로10길25호	543-4569		10123

1. 채권자의 주소는 신청일 당시의 주소로 번지까지 정확하게 기재하고, 채무자를 위하여 보증을 해 준 사람이 있으면 그 보증인의 주소까지 정확히 기재하여야 한다.
2. 채권자가 금융기관이나 기타 법인인 경우에는 본점 소재지 또는 거래지점의 소재지를 정확하게 기재하여야 한다.

【양식1-3】 재산목록

※ 먼저, 다음 재산목록 요약표에 해당재산이 있는지 √하고, 「□ 있음」에 √한 경우에는 아래 해당 항목에서 자세히 기재바랍니다. 이 양식을 파일형태로 이용할 경우 아래 표 중에 「□ 있음」에 √한 부분만 출력하여 제출하여도 됩니다. 따라서 모두 「□ 없음」에 √한 경우에는 아래 표 다음 부분을 생략할 수 있습니다 (실제로는 재산 처분이 있었음에도 불구하고 '지급불가능 시점의 1년 이전부터 현재까지 재산 처분 여부'의 '없음'에 √해 놓고는 부동산등기부등본 등 소명자료를 뒷부분에 편철해놓는 경우가 있는데 이와 같이 재산목록 요약표와 소명자료 또는 진술서의 기재내용이 서로 불일치한 경우에는 허위진술 내지 불성실한 신청으로 간주되어 불이익한 처분을 받을 수 있습니다).

재산목록 요약표

1. 현금	☒ 있음 ☐ 없음	6. 매출금	☐ 있음 ☒ 없음	11. 지급불가능 시점의 1년 이전부터 현재까지 재산 처분 여부	☐ 있음 ☒ 없음
2. 예금	☒ 있음 ☐ 없음	7. 퇴직금	☐ 있음 ☒ 없음	12. 최근 2년간 받은 임 차보증금	☐ 있음 ☒ 없음
3. 보험	☒ 있음 ☐ 없음	8. 부동산	☒ 있음 ☐ 없음	13. 이혼재산분할	☐ 있음 ☒ 없음
4. 임차보증금	☒ 있음 ☐ 없음	9. 자동차오토바이	☒ 있음 ☐ 없음	14. 상속재산	☒ 있음 ☐ 없음
5. 대여금	☐ 있음 ☒ 없음	10. 기타 재산(주식, 특허권, 귀금속 등)	☐ 있음 ☒ 없음	15. 친족의 재산	☐ 있음 ☒ 없음
파산관재인 선임 희망 여부		☒ 희망 ☐ 불희망			

1. 현금 : 금액 (2,354,236원)

2. 예금

금융기관명(국민은행) 계좌번호(044-25-332569) 잔고 (12,236원)

금융기관명(중소기업은행) 계좌번호(010-2568-3214) 잔고 (1,541,000원)

금융기관명(신한은행) 계좌번호(110-2568-65498) 잔고 (801,000원)

☆ 은행 이외의 금융기관에 대한 것도 포함합니다.

☆ 예금잔고가 소액이라도 반드시 기재하고 파산신청시의 잔고(정기예금분을 포함)와 최종 금융거래일로부터 과거 6개월간의 입출금이 기재된 통장 사본 또는 예금거래내역서를 첨부하여 주십시오.

3. 보험(생명보험, 화재보험, 자동차보험 등)

보험회사명(삼성생명) 증권번호(456-789) 해약반환금 (459,000원)

보험회사명(흥국생명) 증권번호(123-852) 해약반환금 (0원)

보험회사명(메리츠화재) 증권번호(1456-456) 해약반환금 (1,235,112원)

보험회사명(현대해상) 증권번호(7536-456) 해약반환금 (789,112원)

☆ 파산신청 당시에 가입하고 있는 보험은 해약반환금이 없는 경우에도 반드시 전부 기재하여 주십시오.

☆ 보험증권사본과 파산신청시의 해약반환금 예상액(없는 경우에는 없다는 사실)을 기재한 보험회사 작성의 증명서를 첨부하여 주십시오.

4. 임차보증금

임차물건(), 임차보증금 (), 반환예상금 ()

☆ 반환예상금란에는 채무자가 파산신청일을 기준으로 임대인에게 임차물건을 명도할 경우 임대인으로부터 반환 받을 수 있는 임차보증금의 예상액을 기재하여 주십시오.

☆ 임대차계약서의 사본 등 임차보증금 중 반환예상액을 알 수 있는 자료를 첨부하여 주십시오.

☆ 상가 임대차의 경우에는 권리금이 있으면 반드시 권리금 액수를 기재해 주시기 바랍니다.

5. 대여금·구상금·손해배상금·계금 등

채무자명() 채권금액 () 회수가능금액 (원)

채무자명() 채권금액 () 회수가능금액 (원)

☆ 계약서의 사본 등 대여금 등을 알 수 있는 자료를 첨부하고, 변제 받는 것이 어려운 경우에는 그 사유를 기재한 진술서 및 소명자료를 첨부하여 주십시오(회수가 어렵다고 하더라도 반드시 기재하시고, 대여금뿐만 아니라 구상금, 손해배상금, 계금 등 어떠한 명목으로라도 제3자로부터 받아야 할 돈이 있으면 기재하시기 바랍니다).

6. 매출금(개인사업을 경영한 사실이 있는 분은 현재까지 회수하지 못한 매출금 채권)

채무자명() 채권금액 (원) 회수가능금액 (원)

채무자명() 채권금액 (원) 회수가능금액 (원)

☆ 영업장부의 사본 등 매출금을 알 수 있는 자료를 첨부하고, 변제 받는 것이 곤란한 경우에는 그 사유를 기재한 진술서 및 소명자료를 첨부하여 주십시오.

7. 퇴직금

근무처명() 퇴직금예상액 (원)

- ☆ 파산신청시에 퇴직하는 경우에 지급 받을 수 있는 퇴직금예상액(퇴직금이 없는 경우에는 그 취지)을 기재한 사용자 작성의 증명서를 첨부하여 주십시오. 만일 퇴직금채권을 담보로 하여 돈을 차용하였기 때문에 취업규칙상의 퇴직금보다 적은 액수를 지급 받게 되는 경우에는 차용에 관한 자료를 첨부하여 주십시오.

8. 부동산(토지와 건물)

가. 종류(토지 · 건물) 소재지 (○○시 ○○면 ○○리 임야 1,456㎡)

시 가 (7천만원) 등기된 담보권의 피담보채권 잔액(8천만원)

－ 근저당권자 중소기업은행(채권최고액 8천만원)

－ 가압류권자 신용보증기금(○○지원 20○○카단12345 청구금액5천4백만원)

나. 종류(☒토지 · ☐건물) 소재지(○○시 ○○면 ○○리 임야 2,896㎡)

시 가 (5천만원) 등기된 담보권의 피담보채권 잔액(8천만원)

－ 근저당권자 중소기업은행(채권최고액 8천만원)

－ 가압류권자 신용보증기금(○○지원 20○○카단12345 청구금액5천4백만원)

다. 종류(☐토지 · ☒건물) 소재지(○○시 ○○면 ○○로258길26호 ○빌라)

시 가 (6천만원) 등기된 담보권의 피담보채권 잔액(8천만원)

－ 근저당권자 중소기업은행(채권최고액 8천만원)

－ 가압류권자 신용보증기금(○○지원 20○○카단12345 청구금액5천4백만원)

- ☆ 등기부등본 등과 재산세과세증명서, 인근 중개업소나 인터넷에서 확인한 적어도 2곳 이상의 시가확인서 등 시가증명자료를 첨부하여 주십시오.

- ☆ 저당권 등 등기된 담보권에 대하여는 은행 등 담보권자가 작성한 피담보채권의 잔액 증명서 등의 증명자료를 첨부하여 주십시오(가압류나 압류는 등기된 담보권이 아니므로 그 가액을 표시할 때는 가압류나 압류임을 명시하여 주시기 바랍니다).

- ☆ 경매진행 중일 경우에는 경매절차의 진행상태를 알 수 있는 자료를, 배당이 완료된 경우에는 배당표를 제출하여 주십시오.

9. 자동차(오토바이를 포함)

가. 자동차명(스타렉스)등록번호(57후1235) 년식(2011년) 저당권자(현대캐피탈) 채권액 (8,350,112원) 시가 (5,000,000원) 등록된 담보권의 피담보채권 잔액(3,500,000원)

나. 자동차명(그랜저)등록번호(89나4565) 년식(2011년) 저당권자(현대캐피탈) 채권액 (5,365,771원) 시가 (3,000,000원) 등록된 담보권의 피담보채권 잔액(2,500,000원)

☆ 자동차등록원부와 시가 증명자료를 첨부하여 주십시오.

10. 기타 재산적 가치가 있는 중요 재산권(주식, 회원권, 특허권, 귀금속, 미술품 등)

품목명(	)	시가 (	원)
품목명(	)	시가 (	원)

11. 진술서 4.(3) 기재 지급 불가능 시점의 1년 이전부터 현재까지 사이에 처분한 1,000만원 이상의 재산(다만, 여러 재산을 처분한 경우 그 합계액이 1,000만원 이상이면 모두 기재하여야 하고, 부동산은 1,000만 원 미만이라도 기재하여야 한다.)

☆ 처분의 시기, 대가 및 대가의 사용처를 상세히 기재하여 주시기 바랍니다. 그리고 여기서 말하는 재산의 처분에는 보험의 해약, 정기예금 등의 해약, 퇴직에 따른 퇴직금 수령 등도 포함합니다. 주거이전에 따른 임차보증금의 수령에 관하여는 다음의 12항에 기재하여 주시기 바랍니다.

☆ 특히 부동산이나 하나의 재산의 가액이 1,000만 원 이상의 재산을 처분한 경우에는 처분시기와 대가를 증명할 수 있는 등기부등본, 계약서사본, 영수증사본과 처분대가의 사용처를 증명할 수 있는 자료를 첨부하시기 바랍니다.(경매로 처분된 경우에는 배당표를 제출하여 주십시오).

12. 최근 2년 이내에 주거이전에 따른 임차보증금을 수령한 사실

☆ 임대차계약서사본과 수령한 임차보증금의 사용처를 증명할 수 있는 자료를 첨부하시기 바랍니다.

13. 최근 2년 이내에 이혼에 따라 재산분여(할)한 사실

☆ 분여한 재산과 그 시기를 기재하여 주십시오. 그리고 분여한 재산의 가치를 나타내는 자료를 첨부하여 주시기 바랍니다(이혼 당시 배우자의 보유 재산이 어느 정도인지 아래 15. 항의 양식을 참조하여 기재하여 주십시오).

14. 친족의 사망에 따라 상속한 사실

년 월 일 부·모 의 사망에 의한 상속
상속상황

㉠ 상속재산이 전혀 없었음

㉡ 신청인의 상속포기 또는 상속재산 분할에 의하여 다른 상속인이 모두 취득하였음

㉢ 신청인이 전부 또는 일부를 상속하였음

주된 상속재산과 그 처분의 경과

☆ ㉡ 또는 ㉢항을 선택한 분은 주된 상속재산을 기재하여 주시기 바랍니다.

☆ ㉠항을 선택한 분은 다른 상속인이 주된 상속재산을 취득하였다는 사실을 증명하는 자료를 첨부하여 주십시오. 부동산인 경우에는 다른 상속인이 소유자로 되어 있는 등기부등본을 첨부하여 주십시오.

☆ ㉢항을 선택한 분으로 상속한 주된 재산을 이미 처분한 분은 그 처분의 경과와 대가의 사용처를 상세히 기재하고, 그 사실을 증명하는 자료를 첨부하여 주십시오.

15. 배우자, 부모, 자녀 명의의 1,000만 원 이상의 재산(1인 명의 재산이 1,000만 원 이상일 때)

① 배우자 ○○○○

재산의 종류 (경기 화성시 동탄면 ○○리 토지)

재산의 명의자 (○○○), 채무자와의 관계 (배우자)

재산의 시가 (10,000,000원), 재산에 관한 피담보채무(20,000,000원)

재산 취득 시기(20○.○.○)

재산 취득 자금 마련 경위 (급여 및 대출)

② 자 ○○○

재산의 종류 (아반떼 20○년식)

재산의 명의자 (○ ○ ○), 채무자와의 관계 (자)

재산의 시가(50,000,000원), 재산에 관한 피담보채무(70,000,000원)

재산 취득 시기(2011.○.○)

재산 취득 자금 마련 경위 (급여)

- ☆ 재산이 부동산인 경우에는 등기부등본 등과 재산세과세증명서, 인근 중개업소나 인터넷에서 확인한 적어도 2곳 이상의 시가확인서 등 시가증명자료를 첨부하여 주십시오.
- ☆ 재산 취득시기가 지급이 불가능하게 된 시점으로부터 2년 이내인 경우에는 재산 취득 자금 마련 경위에 관한 소명자료(예를 들어 재산 명의자의 취득 자금에 관한 금융 거래 명세 등)를 첨부하여 주십시오.

※ 이 재산목록은 법원양식임

※ 기재요령 : 기존에 제출한 채권자 목록과 채권자 순서를 일치해주시고, 추가하는 경우에는 기존 채권자를 모두 기재하고 아래에 추가해주시기 바랍니다.

[별첨 1.] 채권목록변경내역

【양식1-1】 채권자목록									
순번	채권자명	차용 또는 구입일자	발생 원인	최 초 채권액	사용처	보증인	잔존 채권액		
							잔존 원금	잔존 이자지 연손해금	참조
1	현대자동차	20○. 7. 15	②	15,000,000	자동차구입		15,000,000	1,550,000	자동차저당권 자(채권액17,000,000)
2	신한카드 (주)	20○. 1. 9	①	3,253,000	신용카드이 용대금		3,253,000	236,987	상속인금융 거래조회
3	삼성카드 (주)	20○. 2. 8	①	4,536,120	신용카드이 용대금		4,536,120	239,456	상속인금융 거래조회
4	(주)국민은 행	20○. 3. 19	①	10,000,000	대출금		10,000,000	12,896,215	상속인금융 거래조회
4-1	신용보증기 금	20○. 3. 19	③	35,000,000	보증채무금		35,000,000	미정	상속인금융 거래조회
5	엘지카드 (주)	20○7. 9	①	2,136,540	신용카드이 용대금		2,136,540	1,235,965	상속인금융 거래조회
6	비씨카드 (주)	20○. 8. 5	①	6,530,120	신용카드이 용대금		6,530,120	1,235,658	상속인금융 거래조회
7	국민카드 (주)	20○. 9. 9.	①	4,563,258	신용카드이 용대금		4,563,258	5,563,256	상속인금융 거래조회
8	우리은행 (주)	20○. 9. 9	①	10,000,000	대출금		10,000,000	12,258,369	상속인금융 거래조회
9	(주)국민은 행	20○. 10. 9	①	5,000,000	대출금		5,000,000	8,325,695	상속인금융 거래조회
10	삼성생명	20○. 10. 10	①	12,000,000	약관대출		12,000,000	850,000	해지환급금 증명서
11	흥국생명	20○. 10. 10	①	13,000,000	약관대출		11,000,000	620,000	해지환급금 증명서
12	국세(○세 무서)	20○. 12. 9	④	2,000,000	부가세		2,000,000	123,232	채납내역서
13	지방세(○ 구청)	20○. 12. 9	④	850,000	자동차세		850,000	1,500	채납내역서
14	건강보험공	20○. 12. 9	④	1,500,000	간강보험료		1,500,000	45,000	보험료미납

	단		④	1,780,000	연금보험료		1,780,000	23,000	조회
			④	12,250,000	고용보험료		12,250,000	450,000	
			④	15,320,000	산재보험료		15,320,000	560,000	
15	한국전력공사	20○. 12. 9	④	1,562,000	전기료		1,562,000	120,000	청구서
16	이정근 (퇴직금)	20○. 10. 9	④	15,000,000	퇴직금		15,000,000	0	청구서
※ 채권의 '발생원인'란에는 아래 해당번호를 기재함 ①금원차용(은행대출, 사채 포함), ②물품구입(신용카드에 의한 구입 포함), ③보증(피보증인 기재), ④기타						합계	잔존 원금	잔존 이자 지연손해금	
							1,342,125,695	63,563,125	

※ 기재요령 ※

채권자목록에 기재하여야 할 사항을 한 가지라도 기재하지 아니하거나 허위 또는 부정확하게 기재하는 경우에는 파산면책절차가 진행되지 아니하거나 면책절차에서 불리하게 작용할 수 있다.

1. 채권자목록은 채무별로 순번을 달리하여 기재한다. 다만, 같은 채권자에 대한 여러 개의 채무는 연이어 기재하되, 발생 원인이 오래된 것부터 날짜 순서에 따라 기재하여야 한다.
2. 『채권자명』란에는 법인과 개인을 구분하여 채권자의 성명이나 법인명칭을 정확히 기재하여야 한다.

채권자의 성명은 가족관계증명서 또는 주민등록등본이나 법인등기부등본상 주소와 일치하여야 하며, 법인의 경우에는 대표자까지 기재하여야 한다(※잘못된 기재례 : 순이 엄마, 영주댁, OO상사).

3. 채무자를 위하여 보증을 해 준 사람이 있으면 그 보증인도 『보증인』란에 정확하게 기재하여야 한다. 보증으로 인한 구상채무는 보증인이 보증한 채무의 바로 다음에 기재하되, 『순번』란에는 보증한 채권의 순번에 가지번호를 붙여 표시하고, 『잔존채권액·잔존원금 / 잔존 이자·지연손해금』란에는 '미정'이라고 기재한다.
4. 『차용 또는 구입일자』란에는 원래 차용 또는 구입일자를 기재하고 채권양도시 양도일자를 그 옆에 ()를 표시하여 추가하며, 『발생원인』란에는 표 하단에 기재된 발생원인의 해당번호를, 『최초 채권액』란에는 채무발생 당시의 금액을, 『사용처』란에는 구체적 사용용도 또는 구입물품을 각 기재한다.
5. 『잔존 채권액·잔존원금 / 잔존 이자·지연손해금』란에는 파산신청(면책신청) 당시까지

채무자(채무자)가 갚지 못하고 있는 채무의 원금과 이자·지연손해금을 각 채권자별로 구분하여 기재하고, 하단의 『합계』란에는 채무의 총액을 기재하며, 『잔존원금』, 『잔존 이자·지연손해금』란에는 각각의 합계액을 반드시 기재한다.

[별첨 2.] 채권자주소변경내역

【양식1-2】 채권자의 주소					
순번	채권자명	주 소	전화번호	팩 스	비고 (우편번호)
1	현대자동차	서울 종로구 평창로4-1	789-1236	789-4563	15000
2	신한카드(주)	서울 중구 남대문로 14	123-4567	456-1236	10091
3	삼성카드(주)	서울 중구 서소문로23길 256호	783-1267	563-4567	11091
4	(주)국민은행	서울 중구 남대문로123길 5호	523-5267	853-2367	11091
4-1	신용보증기금	서울 종로구 관철로56길	789-1234	789-4563	15091
5	엘지카드(주)	서울 중구 인현로23길10호	323-8967	413-2167	12081
6	비씨카드(주)	서울 종로구 북창동 951-7	983-7567	553-1167	15007
7	국민카드(주)	서울 용산구 청파로57-5	143-4167	753-5667	14091
8	우리은행(주)	서울 종로구 종로2가로54길456	543-8667	563-4567	11091
9	(주)국민은행	서울 종로구 남대문로258길36호	556-6667	563-4567	12341
10	삼성생명(주)	서울 종로구 태평로569길23호	543-8667	563-4567	11091
11	홍국생명보험	서울 종로구 영등포로741길 23호	543-4569	563-4567	11041
12	국세(○세무서)	서울 종로구 종로2가동 111-6	543-4569	563-4567	11041
13	지방세(○구청)	서울 종로구 종로2가동 654-5	543-4569	563-4567	11041
14	건강보험공단	강원도 원주시 건강로9반곡동)85-7	033) 543-4569	033) 563-4567	35041
15	한국전력공사	전남 나주시 전력로(빛가람동)458-1	061) 543-4569	061 563-4567	56041
16	이정근(퇴직금)	서울 서초구 서초로10길25호	543-4569		10123

제4장 상속채무금 소송절차와 보전처분